

Simulacros de Examen 1 al 4 (Edición Texto Puro para Impresión)

Simulacro de Examen N° 1

SIMULACRO DE EXAMEN N° 1

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. La Administración local de los Partidos que forman la Provincia de Buenos Aires estará a cargo de una Municipalidad compuesta por:

- a) Un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un ciudadano con el título de Intendente, un Departamento Deliberativo, desempeñado por ciudadanos con el título de Concejal, y un Departamento Judicial desempeñado por ciudadanos con el título de Jueces de Faltas.
- b) Un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un ciudadano con el título de Intendente, y un Departamento Deliberativo, desempeñado por ciudadanos con el título de Concejal.
- c) Un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un ciudadano con el título de Intendente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. De acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades (la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto-Ley 6769/58), el patrimonio municipal está constituido por:

- a) Bienes muebles e inmuebles exclusivamente.
- b) Bienes inmuebles, muebles, semovientes, créditos, títulos y acciones adquiridos a título oneroso o gratuito, y las donaciones y legados aceptados.
- c) Bienes inmuebles y muebles adquiridos a título oneroso, excluyendo las donaciones.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires podrá imponer a los funcionarios y empleados municipales, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, las siguientes sanciones:

- a) Solamente llamados de atención y amonestaciones.
- b) Solamente inhabilitación para el ejercicio de empleo municipal.
- c) Solamente cargos pecuniarios.
- d) Cargos pecuniarios y multas exclusivamente.
- e) Cargos pecuniarios, llamados de atención, amonestaciones, multas, y otros previstos por ley.
- f) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Una Ordenanza es una norma legal municipal que posee la siguiente característica:

- a) Es una norma dictada por el Intendente Municipal para regular el funcionamiento de una dependencia particular.
- b) Es una decisión de carácter interno adoptada por un Director General para organizar a su personal.
- c) Es sancionada por el Departamento Deliberativo (Concejo Deliberante) de acuerdo con las atribuciones de la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
- d) Es una instrucción técnica del área de Sistemas sobre el uso del software municipal.

Fundamento Normativo: _____

5. Para la redacción de documentación administrativa en la Municipalidad de General Pueyrredón, según el Manual de Redacción vigente (Decreto 966/19), los nombres de las personas físicas se escriben de la siguiente manera:

- a) Completos con letras mayúsculas, en el orden de nombres y luego apellidos, indicando siempre el número de DNI al final.
- b) Completos con letras mayúsculas y siempre en un orden, es decir, primero los apellidos y luego los nombres. Si se mencionan nombres de agentes municipales, se consignará a continuación el número de legajo.
- c) En formato tipo título (Mayúscula inicial), primero el apellido y luego los nombres, sin necesidad de consignar legajo para evitar la exposición de datos personales.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. En relación a los expedientes digitales en el marco de la Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal):

- a) Los expedientes digitales podrán abarcar un número de orden que no exceda de doscientos (200) documentos adjuntos.
- b) Podrán abarcar un número de orden ilimitado de documentos. Cada uno de ellos, además, podrá tener tantos documentos adjuntos como soporte el tipo de documento seleccionado, formando parte de la actuación principal con el mismo valor legal.
- c) Podrán abarcar un número de orden ilimitado, pero no podrán tener más de diez (10) documentos adjuntos como soporte en total.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Un empleado a su cargo se encuentra sumariado administrativamente por presuntas irregularidades. Dicho sumario se encuentra a la fecha en trámite sin resolución definitiva. El empleado le presenta una solicitud formal de reencasillamiento para pasar de su cargo actual de Técnico II a Técnico III. Usted como Jefe de Departamento:

- a) Rechaza de plano la solicitud que le presenta debido a su condición de sumariado.
- b) Acepta la solicitud que le presenta y le da el curso correspondiente de acuerdo al trámite ordinario.
- c) Acepta la solicitud, pero suspende su tramitación y no le da curso hasta tanto recaiga resolución definitiva en el sumario.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. Un agente de soporte técnico bajo su dependencia mantiene una discusión acalorada con un agente administrativo del área de Salud y le falta el respeto verbalmente en presencia de varios testigos. La falta queda debidamente constatada. Como Jefe de Departamento, ¿qué sanciones correctivas directas puede aplicarle al agente sin necesidad de iniciar sumario?

- a) Llamado de atención únicamente.
- b) Llamado de atención o apercibimiento.
- c) Suspensión de hasta 10 días corridos de forma directa.
- d) Llamado de atención, apercibimiento o suspensión de hasta 5 días corridos.
- e) Descuento del día de haberes sin más trámite.
- f) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. Un empleado a su cargo llega 12 minutos tarde respecto del horario de inicio de su jornada laboral. Es la primera vez que ocurre esto en el mes calendario. Como Jefe de Departamento, ¿cuál es la medida a tomar?

- a) Debe aplicarle un apercibimiento por escrito debido al retraso injustificado.
- b) Debe suspenderlo por 1 día sin goce de haberes por llegar tarde.
- c) Se considera una tardanza justificada dentro del régimen de tolerancias mensuales y no corresponde aplicar sanción disciplinaria directa (aunque sí el registro respectivo del horario).
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Un agente a su cargo llega 40 minutos tarde a registrar su ingreso a la jornada laboral. De acuerdo a la reglamentación vigente de control horario municipal, dicho agente:

- a) Puede ingresar a prestar servicios normalmente y compensar los 40 minutos al final de la jornada.
- b) Puede quedarse a prestar servicios siempre y cuando la situación se deba a fuerza mayor debidamente acreditada y sea autorizada por su superior jerárquico.
- c) No puede bajo ninguna circunstancia quedarse a prestar servicios y se le computará inasistencia injustificada.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un agente de soporte técnico de su dependencia, mientras se trasladaba por un pasillo común del edificio municipal para reparar una PC de otra oficina, resbala debido a que el piso estaba mojado y recién limpio (sin carteles de advertencia), sufriendo una fractura de cadera que le impide trabajar.

Se solicita:

1. Indique si dicha situación configura un accidente de trabajo de acuerdo a la legislación vigente y fundamente su respuesta.
2. Identifique quién es el responsable de brindar las prestaciones médicas y farmacéuticas, y cuál es el marco normativo aplicable.

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso de falta disciplinaria y redacte el acto administrativo correspondiente.

Usted como Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software constata que uno de los programadores a su cargo (Agente M.A., Legajo N° 99.999, Categoría Técnico II) se ausentó de la oficina municipal en su horario habitual de trabajo. Al realizar una búsqueda exhaustiva del agente en las dependencias de la secretaría no lo encuentra. Tampoco registra fichada de salida ni solicitud de retiro autorizada. Posteriormente, se enteró y constata mediante testigos que el agente se encontraba dictando una clase docente arancelada en un instituto universitario privado en dicho horario.

Teniendo en cuenta que el agente no registra antecedentes disciplinarios previos en su legajo y que usted decide aplicarle la **sanción correctiva máxima** permitida para su rango jerárquico como Jefe de Departamento.

Se solicita:

1. Indique el procedimiento formal que debe seguir a partir de la constatación de la falta, mencionando los plazos involucrados para garantizar el debido proceso y la defensa del agente. (1.5 Puntos)
2. Redacte formalmente el acto administrativo (Disposición) mediante el cual aplica la sanción al agente. El texto debe contar con los elementos estructurales obligatorios: VISTO, CONSIDERANDO, y la parte dispositiva (DISPONE), de conformidad con el estatuto del empleo público municipal y las normas de redacción del municipio. Asimismo, informe si requiere dictamen jurídico previo. (2.5 Puntos)

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda las siguientes preguntas justificando con el marco normativo nacional, provincial y municipal correspondiente sobre género y violencia laboral.

1. Explique qué implicancia posee la capacitación en violencia de género sobre la carrera administrativa de los agentes públicos municipales y fundamente legalmente. (1.5 Puntos)
2. ¿Es verdadero o falso que si un agente público municipal se niega de manera injustificada a realizar las capacitaciones sobre género establecidas por la normativa de capacitación obligatoria puede ser pasible de sanciones disciplinarias? Justifique su respuesta. (1.5 Puntos)

3. Si usted como Jefe de Departamento recibe una denuncia de una agente bajo su cargo motivada en violencia laboral por razones de género en el área, ¿cuáles son los principios de abordaje inmediatos y las primeras diligencias que debe adoptar de acuerdo al protocolo municipal aplicable? (1.5 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda de manera clara y precisa las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

- Metodologías de Desarrollo (Kendall & Kendall):** Defina el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC) tradicional en cascada de Kendall & Kendall y contrástelo con el enfoque Ágil/XP (Programación Extrema). ¿Cuáles son las diferencias clave en cuanto a la respuesta al cambio y el involucramiento del cliente?
- Marco Scrum (Scrum Manager):** Defina y describa los roles fundamentales que componen un Scrum Team (Product Owner, Scrum Master, Developers). Explique brevemente la responsabilidad principal de cada uno en el proyecto.
- Modelado de Requerimientos con UML (Kendall & Kendall):** Explique el propósito de un Diagrama de Casos de Uso en UML. Defina sus componentes principales (Actores, Casos de Uso, relaciones <<include>> e <<exclude>>/<<extend>>) y represente textualmente un caso de uso práctico para un "Sistema Municipal de Gestión de Tickets de Soporte".
- Ceremonias del Sprint (Scrum Manager):** Describa las ceremonias del Sprint: *Sprint Planning* y *Daily Scrum*. Indique para cada una su propósito principal, la duración recomendada y quiénes están obligados a participar.
- Cálculo Práctico de Planificación Ágil:**

Un equipo de desarrollo a su cargo debe implementar un nuevo módulo de Firma Digital en el sistema municipal de expedientes. El backlog estimado y priorizado suma un total de **180 puntos de historia (Story Points)**. La velocidad promedio histórica del equipo es de **24 puntos de historia por Sprint**, y cada Sprint tiene una duración establecida de **2 semanas**.

Resuelva los siguientes cálculos: a) Calcule la cantidad de Sprints necesarios para entregar el backlog completo y el tiempo estimado en semanas de trabajo.

b) Suponga que al iniciar el Sprint 3, un programador clave (Senior) se enferma por un Sprint completo, lo que reduce la capacidad de desarrollo del equipo a la mitad durante esas 2 semanas. Si en el Sprint 3 la velocidad del equipo cae a 12 puntos de historia, y luego del Sprint 3 recupera su velocidad histórica normal, calcule el nuevo total de sprints necesarios y el impacto temporal (en semanas de retraso, si existiera).

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA PARA AUTOEVALUACIÓN)

Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58), **Artículo 1°:** "La administración local de los partidos que forman la Provincia estará a cargo de una Municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un ciudadano con el título de Intendente Municipal y un Departamento Deliberativo, desempeñado por ciudadanos con el título de Concejales...". El Departamento Judicial (o Jueces de Faltas) no forman un "poder" independiente del municipio de rango constitucional/legal autónomo en la composición orgánica de la LOM, sino que dependen administrativamente del Departamento Ejecutivo. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

2. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 225°:** "El patrimonio de la Municipalidad se compone de sus bienes muebles e inmuebles, semovientes, créditos, títulos y acciones adquiridos por cualquier título legítimo; de las donaciones o legados aceptados...". (📄 Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

3. Respuesta Correcta: e

- Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 243°:** "Las sanciones que aplicará el Tribunal de Cuentas serán: 1° Llamados de atención; 2° Amonestaciones; 3° Multas; 4° Cargos pecuniarios...". Las multas y cargos pecuniarios son independientes y acumulables a otras llamadas de atención administrativas. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

4. Respuesta Correcta: c

- Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 24°:** "Corresponde a la función deliberativa sancionar las ordenanzas y disposiciones, sobre la base de las atribuciones que fija la Constitución y la presente Ley...". Las ordenanzas son normas de carácter general sancionadas por el H.C.D. que tienen fuerza de ley local. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

5. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Decreto 966/19 de la MGP (Manual de Redacción Administrativa), **Anexo I, Capítulo II, Inciso 16:** "Los nombres de personas físicas... se escribirán siempre en el orden de primero apellidos y luego nombres, completos y en letras mayúsculas. Cuando se trate de agentes municipales se hará constar a continuación del nombre, su correspondiente número de legajo...". (📄 Verificar en texto oficial de Decreto 966/19 - Manual de Redacción Administrativa MGP)

6. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), **Anexo I, Capítulo III, Artículo 41** (regulación de la digitalización de actuaciones y expedientes electrónicos): Los expedientes digitales no se limitan a 200 folios como el expediente de papel histórico, permitiendo un número de orden ilimitado de documentos con idéntico valor legal que los originales. (📄 Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348)

7. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Ley 14656 (Estatuto del Empleo Público Municipal), **Artículo 25°** y concordantes. El derecho a la carrera y el principio de inocencia determinan que el procesamiento o sumario administrativo en trámite no suspende de por sí los derechos estatutarios del agente (como el derecho a presentarse o solicitar reencasillamientos y promociones), a menos que exista una suspensión preventiva dictada por resolución fundada del Intendente o que la sanción firme sea cesantía/exoneración. (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656, Artículo 25°)

8. Respuesta Correcta: d

- Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículos 105° y 106°**, en concordancia con el Decreto Reglamentario Municipal **1539/18, Artículo 1°, Inciso c.** Las sanciones correctivas menores de llamado de atención, apercibimiento y suspensión de hasta 5 días

pueden ser aplicadas de forma directa por el superior jerárquico inmediato con rango de Jefe de Departamento, previa sustanciación del descargo del agente, sin necesidad de sumario previo (el cual es obligatorio a partir de 6 o más días de suspensión). (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656 y Decreto MGP 1539/18)

9. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656 y Decreto Reglamentario MGP 121/18, **Artículo 4º** (Control Horario). El decreto autoriza a la Dirección de Personal a justificar a los agentes hasta un máximo de veinte (20) minutos acumulados de llegada tarde por mes (con un tope de 120 minutos por año calendario). Al tratarse de una primera llegada tarde de 12 minutos, está dentro de este rango y no corresponde la aplicación de una sanción disciplinaria directa (llamado de atención/apercibimiento, regulados en el Art. 5º), aunque sí se computa para el control de horas. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18, Artículo 4º)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP 121/18, **Artículo 3º**. El decreto establece que se considera llegada tarde al ingreso que se verifique hasta los treinta (30) minutos posteriores al horario fijado de entrada. Pasado dicho lapso (los 30 minutos), el agente no podrá prestar servicios, computándosele inasistencia injustificada, salvo que se configure un caso de fuerza mayor debidamente justificado por escrito ante el superior jerárquico. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18, Artículo 4º)

Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Accidente de Trabajo:

Sí, configura un accidente de trabajo.

- **Fundamento Jurídico:** De acuerdo con la **Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557, Artículo 6º, Inciso 1:** "Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo...". En este escenario, el resbalón ocurrió *en ocasión del trabajo*, ya que el agente se encontraba realizando tareas laborales encomendadas (trasladarse a reparar una PC) dentro del establecimiento de la Municipalidad (lugar de trabajo) y durante el horario laboral.

2. Responsabilidad de Cobertura Médica:

El responsable legal de brindar las prestaciones médicas, asistenciales y farmacéuticas de forma integral es la **Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)** contratada por la Municipalidad de General Pueyrredón.

- **Norma Aplicable:** **Ley 24557, Artículo 20º** (Prestaciones en especie). La ART debe proveer asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario en caso de fallecimiento, cubriendo al 100% el tratamiento sin costo para el agente municipal.

Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento Disciplinario y Plazos (Debido Proceso)

De acuerdo a la **Ley 14656 (Artículos 105, 106 y concordantes)** y el procedimiento administrativo municipal (Ordenanza General 26348):

1. **Constatación y Reporte:** El Jefe de Departamento debe redactar un informe detallado indicando fecha, hora y circunstancias de la ausencia del agente M.A. y adjuntar la prueba (planilla de reloj biométrico sin salida, actas de constatación de ausencia firmadas).
2. **Traslado para Descargo:** Se debe notificar al agente de la falta imputada dándole **vista de las actuaciones por un plazo de cinco (5) días hábiles** (o el plazo reglamentario menor que disponga el municipio para sanciones menores, que no puede ser inferior a 48 horas bajo la Ordenanza 26348 para asegurar defensa) para que presente su descargo por escrito y ofrezca la prueba que haga a su derecho.
3. **Evaluación de Pruebas:** Presentado el descargo o vencido el plazo sin presentación del mismo, el superior jerárquico evalúa los argumentos.
4. **Emisión de Acto Administrativo:** Si el descargo no justifica la falta, el Jefe de Departamento procede a dictar la **Disposición** aplicando la sanción máxima de su competencia: **5 días de suspensión sin goce de haberes** (Art. 106 de la Ley 14656 y delegación de decretos locales).
5. **Notificación y Recurso:** Se notifica fehacientemente al agente. Este tiene 10 días para interponer recurso de revocatoria/jerárquico.

2. Redacción del Acto Administrativo (Disposición)

[Fecha del día]

VISTO: la ausencia injustificada del Agente M.A., Legajo N° 99.999, Categoría Técnico II, constatada el día [Fecha del hecho] por la Jefatura del Departamento; y

CONSIDERANDO:

- Que se constató la inasistencia física del citado agente de su puesto habitual de tareas en este Departamento, sin que conste en el sistema biométrico de control horario registro de egreso alguno ni autorización escrita de salida.
- Que al realizarse la verificación de las causales de la ausencia, se constató mediante acta e informes que el agente M.A. se encontraba desempeñando funciones docentes aranceladas en un instituto universitario privado durante dicho horario de labor municipal.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones establecidas por los artículos 105 y 106 de la Ley 14656 y el Decreto Municipal N° 1539/18 Art. 1º, Inciso c),

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1º.- Aplicar la sanción de 5 (cinco) días de suspensión sin goce de haberes al agente M.A., Legajo N° 99.999, por encontrarse incurso de los supuestos del artículo 107, Inciso 1 de la Ley 14656 y el régimen de incompatibilidad horaria. **Artículo 2º.-** Hacer efectiva la sanción después de 10 días notificada esta. **Artículo 3º.-** Notifíquese en los términos que establece el Artículo 62º de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes. **Artículo 4º.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

Información sobre Dictamen Legal Previo:

No se requiere de manera obligatoria un dictamen jurídico previo de la Dirección de Asuntos Jurídicos o Procuración Municipal para sanciones directas correctivas de hasta 5 días de suspensión (sanciones menores). El dictamen jurídico previo es un requisito formal insoslayable únicamente para la aplicación de sanciones expulsivas (cesantía o exoneración) o sanciones que excedan los 10 días de suspensión que impliquen la sustanciación obligatoria de un sumario administrativo formal (Art. 108 de la Ley 14656).

Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Protocolo MGP

1. Implicancia de la capacitación en género:

- **Implicancia:** La formación y capacitación en género tiene carácter **obligatorio y permanente**. Su principal implicancia en la carrera administrativa es que **es un requisito obligatorio para la promoción a niveles superiores por concurso o para la progresión de categorías**. Ningún agente que deba ascender o concursar un cargo jerárquico (como el de Jefe de Departamento) podrá hacerlo sin acreditar haber cumplimentado esta capacitación.
- **Normativa:** **Ley Provincial 15134 (Adhesión a Ley Micaela), Artículo 3° y Ley Nacional 27499, Artículo 1°.**

2. Sanción ante la negativa a capacitarse:

- **Afirmación: VERDADERA.**
- **Fundamento Normativo:** **Ley 27499 (Ley Micaela), Artículo 8°:** Las personas que se negaren sin causa justa a realizar las capacitaciones previstas serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación. *"El incumplimiento de dicha intimación sin causa justa dará lugar a la sanción disciplinaria pertinente y a hacer pública la negativa en la página web..."*. Al considerarse la capacitación un deber y carga pública del empleo estatal, la negativa reiterada es un incumplimiento de los deberes de agente público.

3. Diligencias del Superior Jerárquico ante Denuncia de Violencia de Género (Ordenanza 24271):

Al recibir una denuncia de violencia laboral o acoso por razones de género, el Jefe de Departamento debe actuar conforme al Protocolo Municipal (Ordenanza 24271, Anexo I, Punto 4):

- **Principios de Abordaje:**
 1. **Confidencialidad:** Garantizar absoluta reserva del trámite y de la identidad de las personas para proteger la integridad psicofísica y laboral de la denunciante.
 2. **No Revictimización:** Evitar que la persona afectada deba reiterar su relato ante distintas dependencias o personas si no es estrictamente indispensable.
 3. **Respeto y Escucha Activa:** Creer en el relato de la denunciante y brindar contención sin emitir juicios de valor.
- **Diligencias Inmediatas:**
 1. **Recepción:** Registrar la denuncia de forma verbal o escrita preservando las actas bajo sobre cerrado o trámite reservado en GDE.
 2. **Derivación Urgente:** Girar las actuaciones en un plazo no mayor a 24/48 horas a la **Dirección de Políticas de Género** municipal o al equipo interdisciplinario especializado para su abordaje profesional.
 3. **Medidas de Protección Preventivas:** Evaluar y proponer medidas cautelares organizativas provisionales (por ejemplo, cambios de turno, reubicación física de escritorios o dependencias del denunciado, o de la denunciante si esta lo solicita expresamente), garantizando que no se alteren desfavorablemente las condiciones laborales de la víctima (mantener jerarquía, tareas y salario).

Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Kendall & Kendall y Scrum)

1. SDLC tradicional vs Enfoque Ágil/XP (Kendall & Kendall)

- **Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas (SDLC) tradicional:** Es un enfoque sistemático y secuencial en fases estructuradas: 1) Identificación de problemas, 2) Determinación de requerimientos humanos de información, 3) Análisis de necesidades del sistema, 4) Diseño del sistema recomendado, 5) Desarrollo y documentación del software, 6) Pruebas y mantenimiento, 7) Implantación y evaluación. Es altamente rígido: cada fase debe cerrarse antes de pasar a la siguiente (Cascada).
- **Enfoque Ágil/XP (Programación Extrema):** Se basa en valores como comunicación, simplicidad, retroalimentación y valor. Las fases son iterativas y superpuestas. Los ciclos de desarrollo son muy cortos (entregas en semanas).
- **Diferencias Clave:**
 - **Respuesta al cambio:** El SDLC tradicional asume que los requerimientos se congelan al inicio y cambiar el diseño más tarde es muy costoso. El enfoque Ágil/XP abraza el cambio y asume que los requerimientos evolucionan conforme avanza el proyecto.
 - **Involucramiento del cliente:** En el SDLC el cliente participa activamente al principio (requerimientos) y al final (entrega). En Ágil/XP, el cliente (u "On-site customer") forma parte activa y cotidiana del equipo de desarrollo, proporcionando retroalimentación continua en cada iteración.

( Kendall & Kendall, Cap. 1, págs. 8-11 — SDLC Cascada; Cap. 6, págs. 143-160 — Programación Extrema/XP)

2. Roles en Scrum (Scrum Manager v2.6)

- **Product Owner (Dueño de Producto):** Es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Scrum Team. Administra el *Product Backlog*: escribe las historias de usuario, las prioriza, decide el orden de implementación y es el único autorizado para aceptar o rechazar los incrementos desarrollados basándose en los criterios de aceptación. Representa a los stakeholders y clientes.
- **Scrum Master (Facilitador/Líder de Servicio):** Es el responsable de asegurar que Scrum se entienda y se adopte correctamente. Actúa como un facilitador y coach del equipo. Su rol principal es **eliminar impedimentos** que obstaculicen el progreso de los desarrolladores, proteger al equipo de interferencias externas y fomentar la autorganización.
- **Equipo de Desarrollo (Developers / Célula de Desarrollo):** Es el grupo de profesionales multidisciplinarios y autorganizados responsables de realizar el trabajo técnico necesario para entregar un "Incremento" de software potencialmente desplegable y terminado al final de cada Sprint. Tienen la autonomía de decidir *cómo* transformar los elementos del Product Backlog en incrementos de valor.

( Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 32-33 — Product Owner, Scrum Master y Developers)

3. Diagrama de Casos de Uso en UML (Kendall & Kendall)

- **Propósito:** Modelar los requerimientos funcionales del sistema desde el punto de vista del usuario final (actores), describiendo *qué* hace el sistema sin detallar *cómo* lo hace.
- **Componentes Principales:**
 - **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema (representado por un monigote).
 - **Caso de Uso:** Unidad de funcionalidad del sistema que proporciona un resultado observable y de valor para un actor (representado por una elipse).
 - **Relación de Asociación:** Línea que conecta un actor con un caso de uso indicando interacción.
 - **Relación <<include>> (Inclusión):** Relación jerárquica obligatoria donde un caso de uso origen incorpora explícitamente el comportamiento de otro caso de uso destino.

- **Relación <<extend>> o <<exclude>> (Extensión):** Relación condicional donde un caso de uso origen puede extender su comportamiento con otro caso de uso secundario solo si se cumple una condición específica.
- **Ejemplo Práctico de Casos de Uso (Texto):**
 - **Actor:** Agente Municipal de Soporte (Mesa de Entradas) / Contribuyente.
 - **Casos de Uso principales:**
 - Caso de Uso 1: Crear Ticket de Soporte
 - Caso de Uso 2: Validar Identidad de Usuario
 - Caso de Uso 3: Adjuntar Captura de Pantalla (Opcional)
 - **Relaciones:**
 - El Agente de Soporte está asociado a Crear Ticket de Soporte.
 - Crear Ticket de Soporte tiene una relación <<include>> con Validar Identidad de Usuario (siempre se debe validar al usuario al crear el ticket).
 - Crear Ticket de Soporte tiene una relación <<extend>> con Adjuntar Captura de Pantalla (solo ocurre si el usuario desea agregar una imagen del error de forma opcional).

(Kendall & Kendall, Cap. 2, págs. 35-42 — Actores, Casos de Uso, relaciones include/extend)

4. Ceremonias del Sprint (Scrum Manager)

- **Sprint Planning (Planificación del Sprint):**
 - **Propósito:** Definir qué trabajo se va a realizar durante el Sprint (Sprint Goal) y detallar cómo se llevará a cabo dicho trabajo en tareas específicas (Sprint Backlog).
 - **Duración típica:** Máximo 8 horas para Sprints de 1 mes (proporcionalmente menor para sprints más cortos, ej. 4 horas para un sprint de 2 semanas).
 - **Participantes:** Todo el Scrum Team (Product Owner presenta prioridades, Developers estiman y seleccionan ítems, Scrum Master facilita).
- **Daily Scrum (Reunión Diaria):**
 - **Propósito:** Inspeccionar el progreso hacia el objetivo del Sprint (*Sprint Goal*) y adaptar el plan de trabajo diario para las próximas 24 horas. Los desarrolladores coordinan sus tareas diarias y exponen impedimentos.
 - **Duración típica:** Estrictamente **15 minutos** diarios (reunión de pie / time-boxed).
 - **Participantes:** Obligatoriamente los **Developers**. El Scrum Master facilita que se realice y respete el tiempo pero no interviene obligatoriamente, al igual que el Product Owner, a menos que realicen tareas de desarrollo activas en ese Sprint.

( Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 27-28 — Sprint Planning; pág. 29 — Daily Scrum)

5. Resolución de Cálculo Práctico de Planificación Ágil

a) Cálculo de Sprints y Tiempo Estimado:

- Backlog Total = \$180 \text{ Puntos de Historia (SP)}\$
- Velocidad Promedio = \$24 \text{ SP/Sprint}\$
- Duración del Sprint = \$2 \text{ semanas}\$

$$\text{Cantidad de Sprints} = \frac{\text{Backlog Total}}{\text{Velocidad}} = \frac{180 \text{ SP}}{24 \text{ SP/Sprint}} = 7.5 \text{ Sprints}$$

Dado que no se pueden realizar fracciones de Sprint para completar el trabajo, el resultado se redondea hacia arriba:

- **Sprints Necesarios: 8 Sprints** (el Sprint 8 será un Sprint parcial donde se completarán los 12 puntos de historia restantes).
- **Tiempo Estimado:** $\$8 \times \text{Sprints} \times 2 \times \text{semanas/Sprint} = \16 Semanas de trabajo total.

b) Recálculo por baja de capacidad en Sprint 3:

Analizamos el progreso sprint a sprint:

- **Sprint 1:** Trabaja a velocidad normal. Completa \$24 \text{ SP}\$. Backlog restante = \$180 - 24 = 156 \text{ SP}\$.
- **Sprint 2:** Trabaja a velocidad normal. Completa \$24 \text{ SP}\$. Backlog restante = \$156 - 24 = 132 \text{ SP}\$.
- **Sprint 3 (Capacidad reducida):** El equipo completa únicamente **12 SP**. Backlog restante = \$132 - 12 = 120 \text{ SP}\$.
- **Sprints posteriores (Sprints normales recuperados):**
$$\frac{\text{Sprints normales restantes}}{\text{Velocidad Normal}} = \frac{120 \text{ SP}}{24 \text{ SP/Sprint}} = 5 \text{ Sprints}$$
- **Total de Sprints finales necesarios:**
$$2 \text{ (normales)} + 1 \text{ (reducido)} + 5 \text{ (normales restantes)} = 8 \text{ Sprints}$$
- **Conclusión de Impacto Temporal:** El total de sprints necesarios sigue siendo **8 Sprints** (16 semanas de trabajo).
 - **Impacto de retraso: 0 semanas.**
 - **Explicación analítica:** En el plan original (7.5 sprints redondeados a 8), el Sprint 8 solo tenía planificado cubrir \$12 \text{ SP}\$ de trabajo. La caída de velocidad del Sprint 3 de \$24 \text{ SP}\$ a \$12 \text{ SP}\$ redujo exactamente el "colchón" o excedente de capacidad del equipo. Por lo tanto, el Sprint 8 ahora se ejecutará a capacidad completa (\$24 \text{ SP}\$ en lugar de \$12 \text{ SP}\$), absorbiendo el retraso sin necesidad de agregar un noveno Sprint.

(Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-46 — Velocidad y Estimación Ágil)

Simulacro de Examen N° 2

SIMULACRO DE EXAMEN N° 2

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. En el marco del sistema contable y de administración financiera municipal (RAFAM - Decreto 2980/00), ¿cuál de las siguientes etapas del gasto genera el registro definitivo de la deuda y afecta presupuestariamente el ejercicio?

- a) El Compromiso.
- b) El Devengado.
- c) La Orden de Pago / Pago.
- d) La solicitud de cotización de precios.

Fundamento Normativo: _____

2. Según la Ordenanza General 26348 de Procedimiento Administrativo Municipal, las notificaciones personales o por cédula de los actos administrativos surten efecto:

- a) El mismo día de su emisión por la autoridad municipal.
- b) Al día hábil administrativo siguiente de haber sido practicada la notificación fehaciente al interesado.
- c) A los cinco (5) días hábiles de recibida en la dependencia correspondiente de Mesa de Entradas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo con el régimen disciplinario de la el estatuto del empleo público municipal, ¿cuál es el plazo de prescripción para la aplicación de sanciones disciplinarias correctivas (llamado de atención, apercibimiento y suspensiones de hasta 10 días)?

- a) A los seis (6) meses de cometida la falta o de conocida por la autoridad.
- b) Al año (1 año) de ocurrida la falta.
- c) A los dos (2) años de cometida la falta.
- d) Las faltas administrativas municipales son imprescriptibles mientras el agente continúe en actividad.

Fundamento Normativo: _____

4. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, las atribuciones para fijar el sueldo del Intendente Municipal y de los concejales corresponden a:

- a) El propio Intendente Municipal mediante Decreto del Departamento Ejecutivo.
- b) El Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) mediante ordenanza complementaria de presupuesto.
- c) El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
- d) La Secretaría de Hacienda del municipio.

Fundamento Normativo: _____

5. De acuerdo con el régimen de control de asistencia de la Municipalidad de General Pueyrredón (Decreto 121/18), la Dirección de Personal puede justificar tardanzas mensuales acumuladas del agente sin aplicar sanciones disciplinarias hasta un límite máximo de:

- a) 60 minutos mensuales.
- b) 20 minutos por mes (con un tope de 120 minutos por año calendario).
- c) 30 minutos mensuales (con un tope de 180 minutos por año calendario).
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. En la administración de expedientes digitales de la MGP (Ordenanza General 26348), las firmas digitales de los funcionarios públicos provinciales y municipales:

- a) Tienen carácter secundario y requieren siempre la confirmación en soporte papel firmado de puño y letra.
- b) Poseen la misma validez jurídica y eficacia que la firma manuscrita de puño y letra sobre soporte papel.
- c) Solo son válidas para comunicaciones internas (CCOO) pero no para Resoluciones o Disposiciones definitivas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, los funcionarios y concejales municipales que con sus actos u omisiones causen daños patrimoniales a la comuna son responsables ante:

- a) Únicamente de forma administrativa ante el Intendente Municipal.
- b) Civil, penal y administrativamente de forma solidaria e ilimitada por los daños que causaren.
- c) Quedan eximidos de responsabilidad civil si los actos fueron aprobados previamente en el presupuesto anual.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. De conformidad con el Estatuto de Empleo Público Municipal (el estatuto del empleo público municipal), la inasistencia injustificada del agente es causa directa de cesantía cuando se verifique la siguiente condición en el año calendario:

- a) Cinco (5) inasistencias continuas o diez (10) inasistencias discontinuas sin causa justificada.
- b) Diez (10) inasistencias continuas únicamente.
- c) Tres (3) inasistencias discontinuas en el mes sin aviso previo.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. Dentro de la el estatuto del empleo público municipal, ¿cuál de las siguientes sanciones de carácter disciplinario se clasifica como una sanción correctiva y no expulsiva?

- a) La cesantía de la administración.
- b) La exoneración de la función pública municipal.
- c) La suspensión de hasta treinta (30) días corridos sin goce de haberes.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, el período ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante se extiende obligatoriamente cada año:

- a) Del 1 de febrero al 31 de diciembre.
- b) Del 1 de marzo al 30 de noviembre.
- c) Del 1 de abril al 31 de octubre.
- d) Es determinado libremente por el Intendente al inicio de su gestión.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un analista programador de su dependencia, con horario laboral asignado de 08:00 a 14:00 hs, se traslada en su motocicleta desde su domicilio real declarado hacia el edificio de la Municipalidad (Mesa de Entradas de Sistemas). En el trayecto directo habitual, a las 07:45 hs, es colisionado por un automóvil particular en la vía pública, sufriendo lesiones que le demandan una internación y posterior reposo médico de 30 días.

Se solicita:

- 1. Indique si dicha situación configura un siniestro cubierto por la legislación de riesgos del trabajo y bajo qué concepto. Fundamente técnicamente su respuesta.*
- 2. Detalle las obligaciones administrativas inmediatas que recaen sobre el agente y sobre usted como responsable del área (Municipalidad) ante este siniestro.*

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso de falta disciplinaria y redacte el acto administrativo correspondiente.

Usted como Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software es informado de que el agente J.P. (Legajo N° 88.888, Categoría Técnico I, Programador) agredió verbalmente e insultó con términos despectivos a un contribuyente que asistió a la oficina a reclamar por una falla en la Clave Tributaria, y posteriormente mantuvo una conducta agresiva con un compañero de la misma oficina que intentó calmarlo. El hecho fue presenciado por dos agentes municipales del sector y quedó asentado en el reporte diario de novedades.

*Tras correrle traslado de las actuaciones, el descargo del agente M.A. no justifica de ningún modo la agresión cometida, limitándose a alegar "estrés laboral" e "irritación". Ante la gravedad de la falta contra las normas de respeto y decoro, y dado que el agente no registra sanciones previas en su legajo, usted decide aplicarle una **sanción correctiva directa de tres (3) días de suspensión sin goce de haberes**.*

Se solicita:

- 1. Explique brevemente los plazos de defensa y de interposición de recursos que posee el agente conforme a las normas de procedimiento administrativo municipal. (1.5 Puntos)*
- 2. Redacte la parte dispositiva y de fundamentación (VISTO, CONSIDERANDO y DISPONE) de la Disposición que aplicará al agente J.P., fundamentando con el estatuto del empleo público municipal y delegaciones vigentes correspondientes. (2.5 Puntos)*

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda las siguientes preguntas conforme al protocolo de género y violencia laboral de la MGP y leyes nacionales/provinciales.

- 1. Defina brevemente qué conductas constituyen "violencia laboral por razones de género" en el ámbito de la administración pública municipal. (1.5 Puntos)*
- 2. Explique cómo se garantizan operativamente los principios de "no revictimización" y de "confidencialidad" durante la tramitación de una denuncia por violencia de género en el área municipal. (1.5 Puntos)*
- 3. Si un superior jerárquico decide reubicar de oficina a una agente que denunció violencia laboral por razones de género con el fin de "protegerla", sin contar con su consentimiento expreso, ¿esta medida es administrativamente válida? Fundamente su respuesta con el protocolo vigente. (1.5 Puntos)*

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del concurso (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

- 1. **Interacción Humano-Computadora y Usabilidad (Kendall & Kendall):** Defina conceptualmente qué es la **Interacción Humano-Computadora (HCI)** y explique detalladamente tres lineamientos o pautas recomendadas por Kendall & Kendall para el diseño de la interfaz de usuario en sitios web públicos (tales como portales de trámites municipales) para asegurar la claridad, legibilidad y usabilidad.*

2. **Marco Scrum (Scrum Manager):** Explique las ceremonias de cierre del Sprint: *Sprint Review* (Revisión) y *Sprint Retrospective* (Retrospectiva). Detalle las diferencias fundamentales entre ambas en cuanto a su propósito, resultados esperados y quiénes participan.
3. **Análisis de Requerimientos de Información (Kendall & Kendall):** A la hora de recopilar los requerimientos de información de una dependencia municipal para el desarrollo de un nuevo sistema, detalle conceptualmente en qué consisten y cómo se aplican las siguientes tres técnicas de recopilación según la bibliografía oficial: las **Entrevistas**, los **Cuestionarios** y el diseño conjunto **JAD (Joint Application Design)**.
4. **Calidad en Scrum (Scrum Manager):** Defina qué es la "Definición de Terminado" (Definition of Done - DoD) en Scrum y en qué se diferencia conceptualmente de los "Criterios de Aceptación" de una Historia de Usuario específica. ¿Por qué es crítico que todo el Scrum Team comparta y respete la DoD?
5. **Cálculo Práctico de Velocidad y Estimación:**

Un equipo de desarrollo a su cargo se encuentra digitalizando el flujo de habilitación de comercios. A lo largo de los últimos cuatro Sprints de 2 semanas de duración cada uno, el equipo entregó las siguientes cantidades de Puntos de Historia (Story Points - SP):

- *Sprint 1: 18 SP*
- *Sprint 2: 22 SP*
- *Sprint 3: 25 SP*
- *Sprint 4: 23 SP*

*Al planificar la siguiente etapa del proyecto, el backlog priorizado restante suma un total de **92 Story Points**.*

Resuelva los siguientes cálculos: a) Calcule la velocidad promedio del equipo y estime la cantidad de Sprints (y semanas totales) necesarios para finalizar el backlog restante de 92 SP.

b) Suponga que debido a una migración técnica crítica de la infraestructura de base de datos municipal durante los Sprints 5 y 6, la velocidad promedio del equipo se reducirá a la mitad en esos dos periodos. El equipo recuperará su velocidad promedio normal a partir del Sprint 7. Calcule el nuevo total de sprints necesarios para entregar el backlog completo y determine los sprints o semanas de retraso que sufrirá la fecha de entrega original estimada.

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA PARA AUTOEVALUACIÓN)

Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** RAFAM (Decreto 2980/00), **Artículos 93° y 94°** (Etapas de Ejecución del Gasto). La etapa del **Devengado** representa el surgimiento de una obligación de pago recíproca (recepción de conformidad de los bienes o servicios contratados) y constituye el registro administrativo definitivo que afecta al presupuesto del ejercicio, perfeccionando la deuda flotante o consolidada. El compromiso solo reserva el crédito presupuestario pero no genera la obligación líquida de pago. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto 2980/00 - RAFAM, Artículos 93° y 94°)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), **Capítulo VIII de las Notificaciones:** Las notificaciones personales o por cédula que contengan decisiones definitivas o de mero trámite surten efectos legales a partir del **día hábil administrativo siguiente** al de su realización práctica, comenzando a computarse a partir de ese momento los plazos para interponer los recursos pertinentes. (📄 Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348, Capítulo VIII)

3. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 26°, Inciso c), subinciso 1:** "El poder disciplinario por parte de la Administración Municipal se extingue: ... c) por prescripción, en los siguientes términos: 1. a los seis (6) meses en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas correctivas." (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656, Artículo 26°, Inciso c, subinciso 1)

4. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 108°, Inciso 2** y concordantes de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto. La determinación y fijación de los sueldos y dietas de los miembros de los departamentos Ejecutivo y Deliberativo es facultad exclusiva del Honorable Concejo Deliberante (HCD) en la ordenanza anual de presupuesto o su complementaria. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP 121/18, **Artículo 4°.** La Dirección de Personal está facultada para justificar las tardanzas registradas por los agentes hasta un máximo acumulado de veinte (20) minutos en el mes calendario (con un límite de 120 minutos por año calendario). Excedido este límite mensual, las tardanzas adicionales no justificadas serán consideradas inasistencias injustificadas sujetas a descuento y a sanciones disciplinarias conforme al estatuto. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18, Artículo 4°)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348 (y Ley Provincial de Firma Digital N° 13666 de adhesión a Ley Nacional 25506). La firma digital del funcionario interviniente posee la misma validez legal y eficacia jurídica que la firma de puño y letra plasmada en soporte de papel, siendo idónea para suscribir actos administrativos, informes y expedientes electrónicos. (📄 Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348 y Ley Provincial 13666)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 241° y 244°:** "Los concejales y funcionarios de las municipalidades responden civil, penal y administrativamente de forma solidaria e ilimitada por los daños que causaren a la administración por negligencia, dolo o mal desempeño de sus funciones...". El Tribunal de Cuentas puede entablar cargos pecuniarios solidarios directos contra ellos. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

8. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 108°, Inciso a:** Son causales de cesantía directa: "Inasistencias injustificadas que excedan de cinco (5) días continuos o diez (10) días discontinuos en el término de doce (12) meses...".

⚠ **Nota de verificación:** La cita 'Ley 14656, Artículo 108°, Inciso a' para cesantía por inasistencias debe confirmarse contra el texto oficial completo de la norma, ya que la numeración de artículos e incisos puede variar según la edición o modificaciones posteriores de la ley. (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656, Artículo 108°, Inciso a)

9. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 105°**. Las sanciones correctivas abarcan: llamado de atención, apercibimiento y suspensión de hasta 30 días corridos sin goce de haberes. Las sanciones expulsivas son la cesantía y la exoneración (Artículo 108° y 109°). (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 68°, Inciso 1:** "El Concejo Deliberante realizará sesiones ordinarias desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año...". Fuera de este periodo, solo se pueden celebrar sesiones de prórroga o extraordinarias. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración del Siniestro y Concepto:

Sí, el siniestro está plenamente cubierto por la legislación.

- **Concepto:** Configura un accidente de trabajo en el trayecto, conocido comúnmente como **Accidente In Itinere**.
- **Fundamento Jurídico:** De acuerdo con la **Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557, Artículo 6°, Inciso 1:** "Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo...". Dado que el agente se trasladaba directamente desde su domicilio hacia la municipalidad dentro de la franja horaria habitual previa al ingreso, califica plenamente como tal.

2. Obligaciones Administrativas Inmediatas:

- **Del Agente afectado (o familiares):**
 1. Dar aviso inmediato al empleador (Jefatura de Departamento o Dirección de Personal) sobre el siniestro y las lesiones sufridas.
 2. Denunciar el siniestro ante la ART contratada por el municipio por sí mismo, por intermedio de sus derechohabientes o prestadores médicos.
 3. Presentar los certificados médicos oficiales y partes policiales (si correspondiera) para justificar la inasistencia por Incapacidad Laboral Temporal (ILT).
- **Del Responsable del Área (Municipalidad):**
 1. Recibir la notificación del agente y realizar de forma urgente la **Denuncia de Accidente de Trabajo** ante la ART (plazo de 48 horas de tomado conocimiento).
 2. Completar el formulario de denuncia con los datos del hecho, el horario y domicilio declarado del agente.
 3. Tramitar las licencias médicas pertinentes en la Dirección de Personal y el área médica de control laboral del municipio, y realizar el seguimiento de las prestaciones en especie brindadas por la ART al agente.

Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Plazos de Defensa y de Recursos (Ordenanza General 26348)

1. **Defensa (Descargo):** El agente cuenta con un plazo mínimo de **cinco (5) días hábiles** (tras ser notificado del traslado de la imputación) para presentar su descargo por escrito, ofrecer pruebas y justificaciones.
2. **Recurso de Revocatoria:** Contra el acto administrativo de sanción (Disposición del Jefe de Departamento), el agente puede interponer un **Recurso de Revocatoria** ante el mismo emisor en el plazo de **diez (10) días hábiles** contados a partir del día siguiente al de la notificación formal. Lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio si la revocatoria fuera rechazada (Artículo 86° de la Ordenanza General 26348).

2. Redacción de la Disposición (Estructura Base)

[Fecha del día]

VISTO: las actuaciones referentes al incidente de inconducta cometido por el Agente J.P., Legajo N° 88.888, Categoría Técnico I, de este Departamento; y

CONSIDERANDO:

- Que con fecha [Fecha del hecho], el agente de mención incurrió en agresiones verbales e insultos manifiestamente ofensivos contra un contribuyente en la Mesa de Ayuda y contra otro agente municipal que intervino para mediar.
- Que dicho comportamiento vulnera directamente los deberes de trato cortés, respetuoso y decoroso.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones establecidas por los artículos 105 y 106 de la Ley 14656 y el Decreto Municipal N° 1539/18 Art. 1°, Inciso c),

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1°.- Aplicar la sanción de 3 (tres) días de suspensión sin goce de haberes al agente J.P., Legajo N° 88.888, por encontrarse incurso de los supuestos del artículo 107, Inciso 3 de la Ley N° 14656. **Artículo 2°.-** Hacer efectiva la sanción después de 10 días notificada esta. **Artículo 3°.-** Notifíquese en los términos que establece el Artículo 62° de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes. **Artículo 4°.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

2. Operatividad de No Revictimización y Confidencialidad (Ordenanza 24271):

- **Confidencialidad:** Las actuaciones disciplinarias o informativas se tramitan bajo estricta **reserva de sumario** y en expedientes GDE de carácter confidencial o reservado. Solo tienen acceso las partes autorizadas y los equipos interdisciplinarios, quedando prohibido divulgar actas, testimonios o datos de identidad.
- **No Revictimización:** Se prohíbe exigir a la denunciante que reitere innecesariamente su declaración en diferentes instancias del proceso. El equipo interdisciplinario centralizará la toma de la declaración principal y las actuaciones subsiguientes se basarán en dicho testimonio inicial para evitar el sufrimiento psíquico derivado de recordar y relatar repetidamente los hechos traumáticos.

3. Validez de la Reubicación Sin Consentimiento:

No es administrativamente válida.

- **Fundamento:** De acuerdo al **Protocolo de la Ordenanza Municipal MGP 24271, Anexo I, Punto 7 y Leyes de Protección Integral**, la reubicación física de oficina o cambio de tareas de la denunciante **solo puede realizarse a su solicitud expresa y con su conformidad formal**. La reubicación forzada o impuesta sin su consentimiento constituye una sanción encubierta que lesiona sus derechos y puede ser considerada violencia institucional, ya que altera unilateralmente sus condiciones laborales. Las medidas

preventivas obligatorias o traslados forzosos de protección deben aplicarse primordialmente sobre el agente denunciado, nunca sobre la víctima de manera unilateral.

Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (HCI, Scrum y Kendall)

1. Interacción Humano-Computadora y Usabilidad (Kendall & Kendall)

- **Concepto de HCI (Interacción Humano-Computadora):** Es el estudio y diseño de la forma en que los seres humanos interactúan con las computadoras y sistemas informáticos, buscando optimizar la eficiencia, seguridad y satisfacción del usuario final.
- **Pautas de Usabilidad para Sitios Web Públicos (3 lineamientos de Kendall & Kendall):**
 1. **Ofrecer retroalimentación constante:** La interfaz debe informar al usuario sobre el estado de sus solicitudes (ej. mostrando barras de progreso o mensajes de confirmación claros cuando envía un trámite o formulario municipal).
 2. **Mantener la consistencia visual y de comportamiento:** Utilizar fuentes tipográficas coherentes, terminología estandarizada y botones situados en las mismas posiciones a lo largo de todas las pantallas del portal.
 3. **Diseño intuitivo y navegación clara:** Organizar la información de manera jerárquica con menús de navegación sencillos y enlaces que indiquen claramente su destino (ej. "Descargar tasa" en lugar de un enlace ambiguo), reduciendo la carga cognitiva del usuario.

( Kendall & Kendall, Cap. 14, págs. 445-455)

2. Sprint Review vs Sprint Retrospective (Scrum Manager v2.6)

- **Sprint Review (Revisión del Sprint):**
 - **Propósito:** Inspeccionar el **Incremento** de software desarrollado durante el Sprint y adaptar el *Product Backlog* si fuera necesario. El equipo demuestra el software funcional y recibe retroalimentación.
 - **Resultados Esperados:** Validación del trabajo por los stakeholders, retroalimentación del cliente y actualización colaborativa del Product Backlog para guiar los siguientes desarrollos.
 - **Participantes:** Todo el Scrum Team (PO, SM y Developers) y, fundamentalmente, los **Stakeholders** (clientes, usuarios clave).
- **Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint):**
 - **Propósito:** Inspeccionar **cómo** funcionó el Scrum Team en el último sprint en lo referente a personas, relaciones, procesos, herramientas y su definición de terminado (DoD). Identificar qué anduvo bien y qué falló para planificar mejoras de proceso.
 - **Resultados Esperados:** Un plan de acción concreto con mejoras técnicas y de equipo a implementar en el próximo Sprint.
 - **Participantes:** Únicamente el **Scrum Team** (Product Owner, Scrum Master y Developers). Los Stakeholders externos están estrictamente excluidos para asegurar la confianza y transparencia dentro del equipo de trabajo.

( Scrum Manager v2.6, Parte I, pág. 30 — Sprint Review; pág. 31 — Retrospectiva del Sprint)

3. Técnicas de Recopilación de Requerimientos de Información (Kendall & Kendall)

- **Entrevistas:** Conversaciones estructuradas o semiestructuradas cara a cara con usuarios y funcionarios clave. Permiten explorar opiniones, sentimientos, metas y problemáticas del sistema de forma profunda, aunque consumen mucho tiempo.
- **Cuestionarios:** Formularios escritos estandarizados distribuidos a un gran grupo de personas. Permiten obtener datos cuantitativos y tendencias sobre el uso del sistema, pero carecen de la flexibilidad para profundizar que tiene la entrevista.
- **JAD (Joint Application Design):** Sesiones grupales de diseño interactivo que reúnen a analistas, desarrolladores y usuarios finales en un espacio de trabajo intensivo para definir de forma colaborativa y consensuada los requerimientos del sistema en menor tiempo.

( Kendall & Kendall, Cap. 4, págs. 103-118 y Cap. 5, págs. 120-135)

4. Definición de Terminado (DoD) vs Criterios de Aceptación (Scrum Manager)

- **Definición de Terminado (DoD):** Es una descripción formal del estado del incremento cuando satisface las medidas de calidad requeridas para el producto. Se aplica **de manera global** a todos los ítems del Product Backlog seleccionados en el sprint (ej. "Código compilado sin errores", "Pruebas unitarias aprobadas al 80%", "Documentación técnica actualizada", "Revisión de seguridad ejecutada"). Asegura que el incremento sea potencialmente desplegable.
- **Criterios de Aceptación:** Son requisitos específicos de negocio que debe cumplir **una Historia de Usuario concreta** para ser validada por el Product Owner (ej. para la HU 'Login': "El sistema debe bloquear la cuenta al tercer intento fallido"). Son únicos para cada ítem del backlog.
- **Importancia de compartir la DoD:** Es crítica porque provee transparencia y una comprensión común de qué significa que el trabajo esté "listo" o "terminado". Evita sorpresas (como software que funciona en la máquina del programador pero no en producción), y permite estimar de forma realista el esfuerzo necesario.

( Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 21-25 — Product Backlog, Sprint Backlog y Definition of Done)

5. Resolución de Cálculo Práctico de Velocidad y Estimación

a) Cálculo de Velocidad Promedio y Sprints Restantes:

- Sprints previos: Sprint 1 (18 SP), Sprint 2 (22 SP), Sprint 3 (25 SP), Sprint 4 (23 SP).

$$\$ \$ \text{Velocidad Promedio} = \frac{18 + 22 + 25 + 23}{4} = \frac{88}{4} = \mathbf{22 \text{ SP/Sprint}}$$

- Backlog Restante = 92 SP

$$\$ \$ \text{Sprints Restantes estimados} = \frac{92}{22} = 4.18 \text{ Sprints}$$

Se redondea hacia arriba:

- **Sprints Estimados Restantes: 5 Sprints** (Sprints 5 a 9).
- **Tiempo Estimado:** $5 \text{ Sprints} \times 2 \text{ semanas/Sprint} = \mathbf{10 \text{ Semanas}}$ de trabajo total restantes.

b) Recálculo por afectación en Sprints 5 y 6 (migración técnica):

Durante los Sprints 5 y 6, la velocidad promedio cae a la mitad (de 22 SP a 11 SP/Sprint):

- **Sprint 5 (Capacidad reducida):** Completa 11 SP . Backlog restante = $92 - 11 = 81 \text{ SP}$.
- **Sprint 6 (Capacidad reducida):** Completa 11 SP . Backlog restante = $81 - 11 = 70 \text{ SP}$.
- **Sprints 7 y posteriores (Velocidad normal de 22 SP):** $\text{Sprints normales restantes} = \frac{70}{22} = 3.18 \text{ Sprints}$. Redondeando hacia arriba, se necesitan **4 Sprints** normales para liquidar los 70 SP restantes (Sprints 7, 8, 9 y 10).

10).

- **Total de Sprints finales requeridos:** $\text{Total Sprints} = 2 \text{ (reducidos)} + 4 \text{ (normales)} = \mathbf{6 \text{ Sprints}}$
- **Impacto de Retraso:**
 - **Total de semanas requeridas:** $6 \text{ Sprints} \times 2 \text{ semanas/Sprint} = \mathbf{12 \text{ Semanas}}$.
 - **Retraso:** El proyecto sufrirá un retraso de **1 Sprint** (equivalente a **2 semanas** de retraso) respecto al estimado inicial de 5 Sprints (10 semanas).

(📖 *Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-46 — Velocidad y Estimación Ágil*)

Simulacro de Examen N° 3

SIMULACRO DE EXAMEN N° 3

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Según la Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), cuando la administración no resuelve un trámite o petición dentro de los plazos reglamentarios, el administrado puede considerar configurado el "silencio de la administración" con efecto denegatorio una vez transcurrido el siguiente plazo sin respuesta:

- a) Diez (10) días hábiles administrativos.
- b) Quince (15) días corridos.
- c) Treinta (30) días hábiles administrativos contados desde que el trámite esté en condiciones de ser resuelto.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Conforme al Estatuto del Empleo Público Municipal (el estatuto del empleo público municipal), la acumulación o desempeño de más de un cargo a sueldo en la administración pública nacional, provincial o municipal es:

- a) Permitida libremente siempre que no superen las 48 horas semanales en total.
- b) Estrictamente incompatible en todos los casos, excepto en el ejercicio de la docencia y bajo condiciones de compatibilidad horaria y funcional.
- c) Permitida únicamente si los dos cargos pertenecen al mismo municipio y son de la misma categoría.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo al Decreto Reglamentario Municipal de Control Horario (Decreto 121/18), si un agente registra su ingreso superando la tolerancia de 15 minutos sin causa justificada de fuerza mayor aceptada por su superior:

- a) Se le computará llegada tarde simple y podrá compensar la demora al final del día.
- b) No se le permitirá prestar servicios en esa jornada, computándosele inasistencia injustificada y perdiendo el derecho al cobro de dicho día.
- c) Se le aplicará de forma automática una sanción de suspensión de 1 día.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, las ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante quedan promulgadas automáticamente si el Intendente Municipal no las veta dentro de un plazo de:

- a) Cinco (5) días hábiles desde su recepción oficial.
- b) Diez (10) días hábiles desde su recepción oficial.
- c) Treinta (30) días corridos.
- d) Las ordenanzas solo entran en vigencia si el Intendente firma el decreto expreso de promulgación.

Fundamento Normativo: _____

5. En la tramitación de expedientes mediante el sistema GDE, la diferencia jurídica clave entre la Firma Digital y la Firma Electrónica según la Ley Nacional 25506 radica en que:

- a) La firma electrónica no tiene validez legal alguna y está prohibida en actos administrativos.
- b) La firma digital goza de una presunción *iuris tantum* de autoría e integridad (invirtiendo la carga de la prueba en caso de desconocimiento), mientras que la firma electrónica no goza de estas presunciones y su validez debe ser probada por quien la invoca.
- c) La firma digital solo es válida para documentos firmados por el Intendente, y la electrónica para el resto de los funcionarios.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. De acuerdo con la el estatuto del empleo público municipal, la licencia por enfermedad inculpable con goce íntegro de haberes para un agente con una antigüedad menor a cinco (5) años en el municipio tiene un límite máximo de duración por cada accidente o enfermedad de:

- a) Treinta (30) días corridos.
- b) Tres (3) meses en total.
- c) Seis (6) meses en total.
- d) Un (1) año si el agente tiene carga de familia, o seis (6) meses si no la tuviese.

Fundamento Normativo: _____

7. De conformidad con la la Ley Orgánica de las Municipalidades y las normativas contables de la RAFAM, el funcionario encargado de ejercer el control de legalidad interno previo del gasto, fiscalizando la imputación y disponibilidad de fondos antes de emitir una orden de pago, es:

- a) El Intendente Municipal.
- b) El Tesorero Municipal.
- c) El Contador Municipal.
- d) El Presidente del Honorable Concejo Deliberante.

Fundamento Normativo: _____

8. En el marco del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la MGP, el módulo denominado GEDO (Generación de Documentos Oficiales) se utiliza específicamente para:

- a) Caratular, tramitar y realizar el seguimiento de los expedientes electrónicos integrales.
- b) Elaborar, numerar y firmar digitalmente documentos oficiales (como actas, notas, informes, resoluciones, disposiciones) que luego se incorporan a los expedientes.
- c) Registrar las asistencias, licencias y calificaciones del personal municipal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. De acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, para proceder a la destitución del Intendente Municipal o de un Concejal en caso de la comisión de faltas graves, el Concejo Deliberante debe alcanzar una mayoría de:

- a) Mayoría simple de los concejales presentes en la sesión.
- b) Dos tercios (2/3) de votos del total de los miembros que componen el cuerpo deliberativo.
- c) Tres cuartas partes (3/4) de los concejales en ejercicio.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. De acuerdo con la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, la provisión de los Equipos de Protección Personal (EPP) y la adopción de medidas de ergonomía y seguridad ambiental en los puestos de trabajo del personal es:

- a) Una obligación compartida a partes iguales en costo entre el empleado y la municipalidad.
- b) Una obligación exclusiva del empleador (en este caso la Municipalidad), quien debe proveerlos de forma gratuita y mantener las condiciones ambientales adecuadas.
- c) Una responsabilidad de la ART una vez que ocurre el primer accidente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un agente de su departamento, con una antigüedad de 8 años en el puesto de soporte técnico y desarrollo, comienza a manifestar dolores persistentes en su muñeca y mano derecha. Es diagnosticado clínicamente con "Síndrome del Túnel Carpiano" crónico, una afección ergonómica del nervio mediano. El agente sostiene que la lesión se debe a sus tareas diarias de digitación intensiva y reparación manual de hardware, y solicita la cobertura de su tratamiento médico.

Se solicita:

1. Indique si dicha situación encuadra dentro de las coberturas de la legislación de riesgos del trabajo aplicable, bajo qué figura legal se encasilla y cómo se justifica su inclusión.
2. Explique cuál es el procedimiento administrativo en caso de que la ART rechace la relación de causalidad laboral de la afección del agente, indicando ante qué organismo público se debe reclamar.

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo/elevación correspondiente.

Usted como Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software constata mediante una auditoría informática automatizada (logs de acceso a la base de datos municipal de Catastro y Tasas) que el agente R.D. (Legajo N° 77.777, Categoría Técnico I) extrajo y exportó sin autorización un listado con datos fiscales confidenciales de contribuyentes y deudas, habiéndolos entregado posteriormente a una empresa inmobiliaria privada para su beneficio económico personal. El agente es confrontado y reconoce su autoría del hecho por escrito en un descargo preliminar, calificándolo de "un favor personal sin mala intención".

Al tratarse de una falta gravísima que infringe flagrantemente el deber de reserva y el decoro, siendo susceptible de una sanción de carácter expulsivo (cesantía o exoneración), usted sabe que excede sus facultades aplicar una sanción de forma directa.

Se solicita:

1. Indique fundadamente cuál es el procedimiento obligatorio a seguir conforme al estatuto del empleo público municipal para sancionar al agente con una medida expulsiva y qué medida precautoria inmediata puede proponer el Jefe de Departamento respecto a la prestación de servicios del agente para resguardar la seguridad de la base de datos. (1.5 Puntos)
2. Redacte el acto administrativo formal (Disposición de elevación) mediante el cual usted, en su rol de Jefe de Departamento, informa el hecho a la Dirección General de TIC y a la Dirección de Personal, solicita formalmente la instrucción de las actuaciones sumariales y propone la aplicación de la medida precautoria que corresponda. El texto debe contar con los elementos estructurales obligatorios: VISTO, CONSIDERANDO, y la parte dispositiva (DISPONE o RESUELVE / ELEVA). Indique si requiere dictamen jurídico previo. (2.5 Puntos)

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda las siguientes preguntas justificando con el marco normativo municipal correspondientes sobre género y violencia laboral.

1. ¿Existe en el ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredón una licencia especial por violencia de género para las agentes municipales? En caso afirmativo, indique bajo qué norma se rige, si es con o sin goce de haberes y si requiere una antigüedad mínima para su usufructo. (1.5 Puntos)
2. Explique cómo debe proceder administrativamente una agente municipal para solicitar formalmente dicha licencia especial por violencia de género, resguardando la intimidad de sus datos y qué documentación de respaldo resulta suficiente. (1.5 Puntos)
3. Si en su departamento de Sistemas de Software trabajan tanto una agente que ha denunciado acoso/violencia por razones de género como el agente denunciado, ¿cuáles son las medidas preventivas urgentes que debe adoptar usted como Jefe de Departamento en el espacio físico laboral para resguardar a la víctima? (1.5 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

- Diseño Orientado a Objetos (Kendall & Kendall):** Defina los conceptos de **Cohesión** y **Acoplamiento**. Explique detalladamente por qué un buen diseño de sistemas de software debe buscar siempre una **alta cohesión y un bajo acoplamiento** en sus clases y componentes de software.
- Estimación en Proyectos Ágiles (Scrum Manager):** Explique en qué consiste la técnica de estimación denominada *Planning Poker*. Describa cómo se utiliza la escala de Fibonacci modificada, quiénes estiman las tareas del backlog y cuáles son sus ventajas en comparación con los métodos tradicionales de estimación en horas individuales.
- Modelado de Comportamiento UML (Kendall & Kendall):** Explique el propósito y la diferencia de uso entre un **Diagrama de Secuencia** y un **Diagrama de Actividades** en el análisis y diseño estructurado orientado a objetos. ¿Qué elementos principales componen a cada uno de estos diagramas?
- Artefactos en Scrum (Scrum Manager):** Defina y describa los artefactos *Product Backlog* (Pila de Producto) y *Sprint Backlog* (Pila del Sprint). Explique quién es responsable de la gestión y priorización de cada uno de ellos y cómo varía su contenido a lo largo de la ejecución de un proyecto de software.
- Cálculo Práctico de Gestión de Flujo (Kanban):**

Un equipo de soporte y mantenimiento de sistemas compuesto por **4 Desarrolladores** utiliza un tablero Kanban para optimizar su flujo de trabajo cotidiano. El flujo de tareas pasa por las siguientes columnas: To Do -> Analysis -> Coding -> Testing -> Done.

Resuelva los siguientes puntos: a) Explique conceptualmente qué es el límite de WIP (Work In Progress Limit) en Kanban, cuál es su propósito ágil y cómo ayuda a detectar cuellos de botella en el equipo de desarrollo.

b) Proponga límites numéricos específicos de WIP para las columnas Analysis, Coding y Testing para este equipo de 4 personas si se busca evitar la inactividad y promover la colaboración. Justifique numéricamente su propuesta. Explique detalladamente cómo debe actuar el equipo si la columna Testing alcanza su WIP limit máximo y en ese mismo instante ingresa un bug crítico de prioridad alta que debe ser resuelto con urgencia.

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA PARA AUTOEVALUACIÓN)

Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: c

- Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), **Artículo 79°**: "Vencido el plazo previsto para resolver, o el de treinta (30) días de estar el expediente en condiciones de dictarse resolución definitiva... el interesado podrá considerar que existe resolución denegatoria (silencio administrativo)...". Esto habilita al administrado a interponer los recursos de impugnación o acudir a la vía judicial contencioso-administrativa. (📄 Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348, Artículo 79°)

2. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Constitución de la Provincia de Buenos Aires (**Artículo 53°**), Decreto-Ley Provincial **8078/73** de acumulación de cargos públicos, y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Estas normas establecen el principio general de incompatibilidad para el desempeño de más de un cargo público remunerado, estableciendo la excepción expresa para el ejercicio de la docencia, siempre y cuando no exista superposición horaria ni funcional en la prestación de servicios. (📄 Verificar en texto oficial de Constitución Provincial y Decreto-Ley 8078/73)

3. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Decreto MGP **121/18, Artículo 3°**. Se considera tardanza el ingreso verificado dentro de los treinta (30) minutos posteriores a la hora oficial de entrada. Excedido este lapso de tolerancia de 30 minutos sin una causa de fuerza mayor debidamente acreditada por escrito, el agente no podrá prestar servicios durante esa jornada, computándosele inasistencia injustificada con la consecuente pérdida de la remuneración diaria correspondiente. (📄 Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18, Artículo 3°)

4. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 71° y 72°**: Las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante quedan automáticamente promulgadas si el Intendente Municipal no las veta y devuelve al Concejo dentro del término de **diez (10) días hábiles** desde la fecha de su comunicación oficial. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

5. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Ley Nacional de Firma Digital N° 25506, **Artículos 6°, 8° y 9°**. La firma digital cuenta con una presunción de autoría (proviene del titular del certificado) y de integridad (el documento no ha sido modificado), lo que invierte la carga de la prueba en caso de litigio. La firma electrónica carece de estas presunciones de autoría e integridad, correspondiendo a quien la invoca acreditar su validez mediante peritajes en caso de ser desconocida por la contraparte. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Nacional 25506)

6. Respuesta Correcta: c

- Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 83°**: Para enfermedades o accidentes inculpables que impidan la prestación de servicios, el trabajador conserva su remuneración por un período de "tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor." Si el trabajador tuviere cargas de familia, dichos plazos se duplican a seis (6) y doce (12) meses respectivamente. (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656 - Art. 83°)

7. Respuesta Correcta: c

- Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 186° y 187°**, y reglamento contable RAFAM. El Contador Municipal ejerce la fiscalización interna previa de la legalidad de los actos que dispongan gastos o pagos, teniendo el deber de "observar" (rechazar) toda orden de pago que infrinja las disposiciones legales o presupuestarias. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades y RAFAM)

8. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Reglamentaciones operativas del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la MGP. El módulo **GEDO** (Generación de Documentos Oficiales) es el componente específico de software diseñado para la creación, edición,

numeración automática y firma digital de todas las piezas documentales administrativas individuales (notas, informes, disposiciones, decretos) que luego se vinculan a un expediente electrónico (módulo EE). (📄 Verificar en texto oficial de reglamentaciones GDE-MGP)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 249° y 250°:** El juzgamiento y eventual destitución de concejales o del Intendente Municipal por irregularidades graves en sus funciones requiere obligatoriamente una mayoría calificada de **dos tercios de la totalidad de los miembros** componentes del Concejo Deliberante en sesión especial. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, **Artículo 8° y 9°:** Es obligación exclusiva e indelegable del empleador (en este caso el Municipio) la provisión gratuita de los equipos de protección individual correspondientes y la adopción de las medidas preventivas, ergonómicas y estructurales necesarias en los puestos de trabajo. El agente no debe incurrir en gasto alguno para su seguridad. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Nacional 19587, Artículos 8° y 9°)

Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de la Cobertura:

Sí, la situación está cubierta por la legislación de riesgos del trabajo.

- **Figura Legal:** Configura una **Enfermedad Profesional**.
- **Justificación de Inclusión (Ley 24557, Artículo 6°):** De acuerdo al Artículo 6° de la Ley 24557, son enfermedades profesionales aquellas que tienen causa directa e inmediata con la ejecución del trabajo. La patología del Síndrome del Túnel Carpiano se vincula directamente a tareas repetitivas y posiciones forzadas que involucran movimientos constantes de flexión y extensión de la muñeca (típicos de la digitación intensiva y el uso continuo de mouse y teclado sin soporte adecuado por parte de programadores y técnicos del área de software).

2. Procedimiento Administrativo en caso de Rechazo de la ART:

Si la ART rechaza formalmente la enfermedad profesional alegando que la causa es de origen extralaboral:

1. **Reclamación formal:** El agente (con asistencia del Municipio o por su cuenta) debe presentarse ante la **Comisión Médica Jurisdiccional (CMJ)** (organismo competente según la Ley 24557 y la Ley 27348).
2. **Presentación de Prueba:** Deberá aportar el diagnóstico médico, los estudios diagnósticos (electromiograma) y un informe detallado de las tareas y condiciones ergonómicas de su puesto de trabajo emitido por la Municipalidad para demostrar la exposición al riesgo.
3. **Dictamen:** La CMJ resolverá formalmente reconociendo el carácter laboral de la dolencia basándose en peritajes y rigor científico. Si el dictamen es favorable, obligará a la ART a brindar de forma obligatoria todas las prestaciones de salud e indemnizatorias contempladas en la Ley 24557.

Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento Obligatorio y Medida Precautoria (Ley 14656)

- **Procedimiento Obligatorio:** Al tratarse de una falta de extrema gravedad susceptible de sanción expulsiva (cesantía o exoneración), es **requisito constitucional de validez sustanciar un Sumario Administrativo previo** (Ley 14656, Artículo 108° y concordantes). No se puede aplicar la cesantía de manera directa. El sumario garantiza la investigación del hecho, la recolección de pruebas y el pleno ejercicio del derecho de defensa del agente antes del dictado de la resolución definitiva por parte del Intendente Municipal.
- **Medida Precautoria Inmediata:** El Jefe de Departamento debe proponer al superior la **Suspensión Preventiva** del agente o el **Traslado Preventivo (cambio de tareas/función)** a un área sin acceso a sistemas de información o bases de datos durante la sustanciación del sumario. La suspensión preventiva o traslado preventivo se fundamenta en la necesidad de resguardar la seguridad de la base de datos municipal y evitar alteraciones o nuevas filtraciones de información sensible (Artículo 112° de la Ley 14656 (Suspensión Preventiva)).

2. Redacción de la Disposición de Elevación (Estructura Base)

[Fecha del día]

VISTO: las actuaciones referentes a las irregularidades detectadas en las auditorías de accesos del Departamento de Sistemas de Software de la municipalidad; y

CONSIDERANDO:

- Que se verificó la exportación masiva y no autorizada de la base de datos de contribuyentes y deudas fiscales utilizando las credenciales del Agente R.D.
- Que se constató la entrega de dicha información confidencial a una entidad privada, configurando una infracción gravísima al deber de reserva.
- Que dada la naturaleza de la sanción expulsiva (cesantía) que pudiere corresponder, resulta obligatorio promover la sustanciación de un sumario administrativo previo.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones de control y supervisión y conforme al artículo 108 de la Ley 14656,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1°.- Elevar formalmente el informe circunstanciado del hecho y las pruebas de auditoría a la Dirección General de TIC y a la Dirección de Personal, a efectos de promover la sustanciación del Sumario Administrativo previo al Agente R.D., Legajo N° 77.777, de conformidad con la Ley N° 14656. **Artículo 2°.-** Proponer con carácter preventivo y urgente la suspensión preventiva o el traslado preventivo del agente R.D. a tareas sin acceso a sistemas o bases de datos de información municipal, de conformidad con el artículo 112 de la Ley 14656. **Artículo 3°.-** Notifíquese en los términos que establece el Artículo 62° de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes. **Artículo 4°.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Licencia MGP

1. Licencia Especial por Violencia de Género:

- **Existencia:** Sí, existe.
- **Encuadre y Goce:** Se rige por la **Ley Provincial 14656, Artículo 60° bis** y reglamentaciones municipales específicas de la MGP. Es con **goce íntegro de haberes** y **no requiere de ninguna antigüedad mínima** previa en el empleo para que la agente pueda hacer

uso de ella. Su duración inicial puede ser de hasta quince (15) días corridos (prorrogables por quince días más).

2. Procedimiento de Solicitud y Documentación:

1. **Solicitud Reservada:** La agente puede solicitar la licencia de forma directa o a través de un tercero ante la Dirección de Personal o a través del módulo reservado de GDE.
2. **Documentación de Respaldo:** Para justificar legalmente la licencia, es suficiente la presentación de la constancia de haber realizado la denuncia policial o judicial de violencia de género, o en su defecto, una constancia de atención o informe técnico emitido por la Dirección de Políticas de Género municipal u otro organismo oficial de atención a víctimas de violencia. No se requiere la sustanciación de prueba compleja del hecho para el otorgamiento inmediato de la licencia por razones de urgencia y protección.

3. Medidas Preventivas del Jefe de Departamento en el Espacio Físico:

En caso de coexistencia de la denunciante y el denunciado en la misma oficina de sistemas, el Jefe de Departamento debe actuar inmediatamente:

1. **Reubicación del denunciado:** Disponer la reubicación física de oficina o cambio de sector de tareas del **agente denunciado** (nunca de la denunciante de forma obligada).
2. **Restricción de Contacto:** Prohibir cualquier tipo de comunicación, contacto presencial, telefónico o digital dentro del ámbito laboral entre el denunciado y la denunciante.
3. **Flexibilización consensual:** Acordar con la víctima de forma voluntaria medidas de flexibilidad horaria o teletrabajo si ella lo considerase necesario para su tranquilidad, manteniendo plenamente sus condiciones laborales originales.

Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Cohesión, Scrum y Kanban)

1. Cohesión y Acoplamiento (Kendall & Kendall)

- **Cohesión:** Mide la fuerza de la relación funcional entre los atributos y métodos dentro de una sola clase o módulo de software. Determina qué tan enfocada está una clase en realizar una única tarea y meta de negocio (ej. Cohesión funcional alta: una clase LiquidadorDeTasas que solo calcula impuestos).
- **Acoplamiento:** Mide el grado de interdependencia o dependencia mutua que existe entre dos o más clases o módulos del sistema (ej. Acoplamiento de datos bajo: una clase se comunica con otra pasándole solo los parámetros estrictamente necesarios).
- **Búsqueda del Diseño Ideal (Alta Cohesión y Bajo Acoplamiento):**
 - **Alta Cohesión:** Asegura que las clases sean simples, fáciles de entender, mantener y reutilizar. Si ocurre un cambio en una regla de negocio, solo se modificará la clase directamente responsable.
 - **Bajo Acoplamiento:** Asegura que los cambios realizados dentro del código de una clase no generen un "efecto dominó" de errores y fallos inesperados en otras clases del sistema. Reduce las dependencias del sistema facilitando el desarrollo en paralelo de los programadores y el testeo unitario independiente.

( Kendall & Kendall, Cap. 16, págs. 518-522)

2. Estimación Ágil con "Planning Poker" (Scrum Manager)

- **Concepto:** Es una técnica de estimación grupal y colaborativa donde el Scrum Team estima el esfuerzo relativo requerido para desarrollar las historias de usuario del Product Backlog.
- **Escala de Fibonacci Modificada:** Se utilizan cartas con valores basados en Fibonacci (\$0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100\$, ?, café). No representan horas exactas, sino **Puntos de Historia (esfuerzo relativo, complejidad e incertidumbre)**. Los valores más altos reflejan una mayor incertidumbre y la necesidad de descomponer la tarea en historias más pequeñas.
- **Quiénes Estiman:** Estiman **únicamente los Developers** (el equipo de desarrollo), ya que son quienes efectivamente van a codificar y probar el software. El Product Owner aclara dudas del requerimiento y el Scrum Master facilita la dinámica, pero ninguno de los dos estima.
- **Ventajas sobre Estimación en Horas:**
 1. **Evita el sesgo individual:** Fomenta el debate técnico cuando hay divergencia de puntajes entre los desarrolladores, alineando el entendimiento de la tarea.
 2. **Rapidez y precisión relativa:** Estimar en base a analogías (ej. "Esta tarea es el doble de compleja que la anterior") es mucho más rápido y preciso que intentar adivinar horas exactas de desarrollo.
 3. **Independencia de habilidades:** Un punto de historia mide el tamaño de la tarea, permitiendo calcular la velocidad del equipo sin importar quién del equipo la implemente (lo que variaría las horas en base a la experiencia junior/senior).

( Scrum Manager v2.6, págs. 47-48)

3. Diagramas UML de Comportamiento: Secuencia vs Actividades (Kendall & Kendall)

- **Diagrama de Secuencia:**
 - **Propósito:** Modelar la interacción dinámica entre objetos a lo largo del tiempo para un escenario o caso de uso particular. Representa el intercambio de mensajes en un orden secuencial temporal específico.
 - **Elementos:** Objetos (rectángulos superiores), Líneas de vida (líneas verticales de puntos), Focos de control (bloques de activación), Mensajes (flechas horizontales de llamada y retorno).
 - **Etapas de uso:** Se prefiere en el **diseño detallado**, para definir la lógica interna de los métodos y la comunicación entre controladores, modelos y bases de datos.
- **Diagrama de Actividades:**
 - **Propósito:** Modelar el flujo de control o de procesos de negocio paso a paso. Muestra la secuencia de actividades, bifurcaciones de decisiones y flujos paralelos del sistema.
 - **Elementos:** Estado inicial (círculo negro), Actividades/Acciones (rectángulos redondeados), Transiciones (flechas), Decisiones/Bifurcaciones (rombos), Barras de sincronización (barras negras para paralelismo/fork/join) y Carreles (swimlanes para separar roles).
 - **Etapas de uso:** Se prefiere en la **recolección de requerimientos y análisis preliminar**, para documentar los procesos y reglas de negocio del usuario antes de diseñar el software.

( Kendall & Kendall, Cap. 10, págs. 294-330)

4. Product Backlog vs Sprint Backlog (Scrum Manager)

- **Product Backlog (Pila de Producto):**
 - **Definición:** Es una lista ordenada y priorizada de todo lo que podría ser necesario en el producto (requerimientos, mejoras, corrección de errores). Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio.

- **Responsable:** El **Product Owner** es el único responsable de su gestión, orden y contenido.
- **Evolución:** Es dinámico, nunca está completo. Crece, cambia y se refina continuamente a lo largo de la vida del producto para adaptarse al feedback del mercado y del usuario.
- **Sprint Backlog (Pila del Sprint):**
 - **Definición:** Es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint actual, junto con un plan detallado (tareas técnicas) para entregar el incremento del Sprint y lograr el *Sprint Goal*.
 - **Responsable:** Es gestionado de forma exclusiva por los **Developers**.
 - **Evolución:** Es altamente estático durante el Sprint en cuanto al alcance del negocio (no se agregan nuevas historias de usuario), pero evoluciona diariamente a nivel técnico conforme los desarrolladores agregan, desglosan o completan tareas específicas en el día a día.

(📖 Scrum Manager v2.6, págs. 21-25)

5. Resolución de Caso Práctico de Gestión de Flujo (Kanban)

a) Definición y Propósito del Límite de WIP:

El límite de WIP (Work In Progress Limit) establece la cantidad máxima de tareas que pueden encontrarse de manera simultánea en una columna de estado específica del flujo de trabajo de Kanban.

- **Propósito ágil:** Forzar a que el equipo se enfoque en **terminar tareas antes de empezar tareas nuevas** ("Stop starting, start finishing"). Evita la sobrecarga de los desarrolladores y la multitarea ineficiente.
- **Detección de cuellos de botella:** Si una columna alcanza su límite WIP, indica que el flujo está bloqueado en esa fase (por ejemplo, muchas tareas en Testing esperando validación). El equipo no puede arrastrar nuevas tareas de las columnas anteriores, visibilizando el problema de inmediato para que el equipo colabore para resolverlo.

b) Propuesta de Límites WIP y Resolución de Caso Práctico:

Para un equipo de **4 desarrolladores**, propongo los siguientes límites de WIP:

- Analysis WIP Limit = **2** (permite preparar los requerimientos de forma anticipada sin sobrecargar).
- Coding WIP Limit = **3 o 4** (suficiente para que los desarrolladores trabajen en paralelo o colaboren en parejas - Pair Programming).
- Testing WIP Limit = **2** (fuerza a testear rápido lo programado para entregarlo, evitando acumulación de software sin verificar).

Justificación Numérica:

La suma del WIP de las columnas activas (Analysis + Coding + Testing) debe ser cercana a la capacidad del equipo (alrededor de \$1\$ o \$1.5\$ tareas por persona). Si limitamos Testing a 2 y Coding a 3/4, fomentamos que ante un cuello de botella, los desarrolladores se desplacen a ayudar a desbloquear columnas posteriores en lugar de seguir codificando más tareas que no podrán ser testeadas.

Resolución del Escenario Crítico (Testing al Límite y Bug Crítico de Alta Prioridad):

Si la columna Testing tiene su WIP al límite máximo (2 tareas) y entra un bug crítico urgente:

1. **Regla de Kanban (Excepción de Clase de Servicio Urgente):** El bug crítico entra bajo una clase de servicio de **Urgencia / Expedite**. Este tipo de tareas prioritarias pueden "romper" temporalmente el límite de WIP global del tablero debido al impacto directo en producción.
2. **Acción del Equipo:** Los desarrolladores **detienen de forma inmediata sus tareas en curso** de codificación o análisis.
3. **Foco en el Bloqueo:** El equipo se enfoca en resolver el bug y, al mismo tiempo, los desarrolladores ayudan activamente a testear y mover las tareas acumuladas en Testing a Done para liberar la columna.
4. **Flujo Normal:** Una vez resuelto el bug y liberado el cuello de botella en Testing, el tablero retorna a sus límites estrictos de WIP establecidos para las tareas ordinarias.

(📖 Scrum Manager v2.6, págs. 60-70)

Simulacro de Examen N° 4

SIMULACRO DE EXAMEN N° 4

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Si el Departamento de TIC requiere contratar la renovación de licencias anuales de software de base de datos Oracle, siendo Oracle el único proveedor exclusivo a nivel nacional que posee la patente y distribución oficial del servicio, el Jefe de Departamento debe tramitar la adquisición bajo la modalidad de:

- a) Licitación Pública obligatoria, dado que es la regla general para compras del Estado.
- b) Contratación Directa por exclusividad, de conformidad con las excepciones de compras del régimen municipal.
- c) Licitación Privada, invitando al menos a tres proveedores informáticos locales.
- d) Concurso de Precios ordinario.

Fundamento Normativo: _____

2. Según el Estatuto de Empleo Público Municipal (el estatuto del empleo público municipal), el personal seleccionado ingresa al municipio bajo la condición de estabilidad laboral tras superar un período de prueba de:

- a) Tres (3) meses de servicio activo.
- b) Seis (6) meses de servicio activo.
- c) Doce (12) meses de prestación de servicios efectiva.
- d) Dos (2) años de servicio efectivo y aprobación de examen de idoneidad técnica.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo con la Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), los plazos procesales establecidos para las dependencias y los administrados se computan en:

- a) Días corridos, incluyendo feriados y fines de semana.
- b) Días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario de la ley o del acto.
- c) Semanas calendarias completas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Si la Municipalidad planea suscribir un contrato de "leasing" o alquiler de infraestructura de servidores en la nube (cloud) que excede el período presupuestario anual, comprometiéndolo a partidas presupuestarias de ejercicios financieros futuros:

- a) El Intendente puede adjudicarlo directamente por decreto sin consultar a otros organismos.
- b) Requiere la autorización previa del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) mediante ordenanza aprobada por mayoría.
- c) Se debe tramitar el pago completo por adelantado afectando el presupuesto del año en curso únicamente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. De conformidad con el régimen estatutario (el estatuto del empleo público municipal), el agente municipal masculino tiene derecho por el nacimiento de su hijo/a a usufructuar una licencia por paternidad de:

- a) Dos (2) días hábiles administrativos.
- b) Cinco (5) días corridos.
- c) Quince (15) días corridos con goce íntegro de haberes.
- d) Un (1) mes sin goce de sueldo.

Fundamento Normativo: _____

6. En la tramitación de expedientes digitales, las notificaciones practicadas en el Domicilio Electrónico Constituido del administrado:

- a) Carecen de valor legal hasta que el contribuyente firme una constancia física en Mesa de Entradas.
- b) Producen plenos efectos legales y se consideran válidas a partir del momento de su disponibilidad en el sistema de buzón electrónico o al día hábil siguiente.
- c) Solo son válidas para trámites comerciales pero no para sumarios o notificaciones disciplinarias del personal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Según el Manual de Redacción de la MGP (Decreto 966/19), el documento interno, sintético y de carácter directo utilizado exclusivamente para girar las actuaciones entre oficinas, solicitar informes técnicos o impulsar el trámite sin estructura de considerandos se denomina:

- a) Nota Oficial.
- b) Providencia.
- c) Circular.
- d) Dictamen.

Fundamento Normativo: _____

8. En el proceso de compras del área de Sistemas bajo el régimen de la la Ley Orgánica de las Municipalidades y la RAFAM, la responsabilidad de redactar las especificaciones técnicas detalladas y los requerimientos funcionales del Pliego de Bases y Condiciones Particulares recae sobre:

- a) La Dirección de Compras y Suministros municipal de forma exclusiva.
- b) El Contador Municipal para verificar los códigos de barra.
- c) El Jefe del Departamento Técnico (área usuaria y especialista) que inicia el requerimiento de gasto.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. La entrega en concesión del uso del tendido de la red de fibra óptica municipal a un proveedor privado de internet para su explotación comercial:

- a) Puede ser dispuesta directamente por el Director de Sistemas mediante una disposición interna de Jefatura.
- b) Requiere la aprobación previa del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) de conformidad con las facultades de la LOM.
- c) No está permitida bajo ningún concepto legal por tratarse de un activo intangible del Estado.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Conforme a la el estatuto del empleo público municipal y decretos municipales, el agente municipal que deba ausentarse para el cuidado de un miembro enfermo del grupo familiar directo a su cargo, puede solicitar licencia con goce de haberes por un límite anual de:

- a) Hasta cinco (5) días hábiles únicamente.
- b) Hasta veinte (20) días corridos por año calendario (prorrogables según reglamentación).
- c) Hasta noventa (90) días continuos.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un agente del área de soporte técnico de su dependencia se encuentra en el Data Center municipal instalando un nuevo conmutador de red en el rack principal. Al manipular un cable de alimentación defectuoso que carecía de la debida aislación protectora, sufre una descarga eléctrica en su mano derecha y quemaduras leves. Al inspeccionar el sector, usted constata que el rack no contaba con conexión a tierra certificada y que el tablero eléctrico carecía de disyuntor diferencial en funcionamiento.

Se solicita:

- 1. Indique si el siniestro configura un accidente laboral cubierto y qué norma nacional rige la cobertura de salud e indemnizaciones.*
- 2. Identifique qué obligaciones y deberes de la legislación de higiene y seguridad laboral aplicable se omitieron en el ámbito de trabajo y qué elementos debieron de haberse provisto para evitar el siniestro.*

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo correspondiente.

Mediante una auditoría de sistemas e inspección de tráfico de red, la Dirección General de TIC constata que el agente F.M. (Legajo N° 66.666, Categoría Técnico II, Programador) instaló y ejecutó de manera continua un software de minería de criptomonedas utilizando la capacidad de procesamiento de tres servidores virtuales del municipio destinados al portal de trámites, consumiendo de forma anómala el ancho de banda del organismo en beneficio económico personal. El agente reconoce el hecho por escrito, manifestando que "fue en horario muerto" y que "no dañó ningún archivo".

Al configurarse una falta grave de uso indebido de bienes públicos y violación de las normas de seguridad informática de la comuna, usted como Jefe de Sistemas de Software decide elevar las actuaciones para aplicar una sanción severa de suspensión y apartar preventivamente al agente de los servidores.

Se solicita:

- 1. Indique fundadamente qué procedimiento formal se debe seguir conforme al estatuto del empleo público municipal y qué medida preventiva inmediata debe solicitar respecto al perfil de accesos lógicos y físicos del agente en los servidores municipales. (1.5 Puntos)*
- 2. Redacte la parte dispositiva y de fundamentación (VISTO, CONSIDERANDO y DISPONE) de la Disposición mediante la cual usted, como Jefe de Departamento, eleva el caso promoviendo el sumario y disponiendo la medida precautoria. (2.5 Puntos)*

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda la siguiente consulta sobre identidad de género en la administración pública fundamentando con la legislación nacional correspondiente.

Una analista programadora de su dependencia presenta una nota formal ante su Jefatura solicitando que en todos los registros internos de la oficina (listados de asistencia, credencial de acceso físico, firma de correos electrónicos institucionales y usuario de red corporativo) se modifique su nombre anterior por el de "Juana Pérez" y su dirección de correo a juana.perez@mardeLpLata.gov.ar para respetar su identidad de género autopercebida. Informa que aún no ha iniciado el trámite judicial/registral de rectificación de su DNI.

Se solicita:

- 1. Explique cómo debe proceder usted como Jefe de Departamento y qué establece la legislación sobre identidad de género respecto al "Trato Digno" y el nombre autopercebido en los registros públicos de la administración. (2.5 Puntos)*
- 2. Indique si es legalmente válido exigirle a la agente la presentación del DNI rectificado como condición previa para realizar los cambios solicitados en los sistemas de información municipales. (2.0 Puntos)*

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

- 1. Implantación de Software (Kendall & Kendall):** Defina y compare las estrategias de conversión de sistemas: *Conversión Directa* (Direct Changeover) y *Conversión en Paralelo* (Parallel Conversion). Detalle las ventajas y desventajas críticas de cada enfoque para la puesta en servicio de un nuevo sistema de mesa de entradas.
- 2. UML y Comportamiento de Sistemas (Kendall & Kendall):** Explique el propósito de un Diagrama de Transición de Estados en UML. Diseñe textualmente la estructura de estados y transiciones (acciones) para representar el ciclo de vida de la entidad "Ticket de Soporte Técnico" desde su apertura hasta su cierre definitivo en el municipio.
- 3. Calidad y Procesos Ágiles (Scrum Manager):** Defina qué es la "Definición de Terminado" (Definition of Done - DoD) en Scrum. Explique cómo evoluciona la DoD a lo largo del tiempo en un Scrum Team y cuál es su impacto sobre la reducción de la deuda técnica.
- 4. Desperdicios en Agilidad (Scrum Manager):** En la gestión ágil de proyectos y Kanban, el concepto de desperdicio (*Muda*) es central. Identifique y describa brevemente cuatro (4) tipos de desperdicios de software que ocurren habitualmente en un equipo de desarrollo de software municipal.
- 5. Cálculo Práctico de Velocidad y Estimación (Scrum):**

Un equipo de desarrollo a su cargo ejecuta un Sprint de 2 semanas de duración para codificar un módulo de turnos web. Al planificar el Sprint, el equipo seleccionó e incluyó en su Sprint Backlog 5 historias de usuario que sumaban un total de **30 Puntos de Historia (Story Points - SP)**.

Al finalizar el Sprint en el día 10 de trabajo, el gráfico de Burndown de Puntos de Historia muestra los siguientes resultados:

- Historias de Usuario A, B, C y D: Completamente terminadas y validadas según su DoD (Suman **28 SP** en total).
- Historia de Usuario E: Pendiente de testing final debido a la caída temporal del servidor de pruebas el último día de trabajo (Equivale a **2 SP**).

Resuelva los siguientes puntos: a) Determine la Velocidad Real entregada por el equipo en este Sprint. Justifique conceptualmente su respuesta de acuerdo con el marco Scrum.

b) Si el backlog restante del proyecto de turnos suma un total de **112 Puntos de Historia**, y asumiendo que el equipo mantendrá de manera estable la velocidad real obtenida en este Sprint, calcule cuántos Sprints adicionales (y semanas de trabajo) se necesitarán para completar el proyecto.

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA PARA AUTOEVALUACIÓN)

Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58), **Artículo 156°, Inciso 4** (excepciones a la licitación pública): Se permite la contratación directa en compras municipales "Cuando se trate de objetos o servicios cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan patentes de invención o privilegios acumulados, o cuando no hubiere más de un solo productor o proveedor...". En este caso, Oracle posee la propiedad y distribución exclusiva del software, encuadrando en la causal de exclusividad. (📖 Nota: Los artículos específicos del régimen de excepciones de contratación directa varían según la versión vigente de la LOM y el Reglamento de Contrataciones Municipal. Verificar en el texto oficial actualizado.)

2. Respuesta Correcta: c

- Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 6°**: "La estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo... El ingreso a la función pública municipal se formalizará mediante un período de prueba de doce (12) meses de prestación de servicios efectiva...". Durante este plazo, el agente puede ser desahogado sin derecho a indemnización en caso de calificaciones deficientes. (📖 Verificar en texto oficial de Ley 14656)

3. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348, **Artículo 78°**: "Todos los plazos procesales se computan en días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación expresa de feriados por la autoridad municipal...". Los fines de semana y feriados quedan excluidos de los cómputos temporales de trámites ordinarios. (📖 Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348)

4. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 155°**: "Se requerirá autorización previa del Concejo Deliberante para realizar compras o comprometer servicios que excedan el ejercicio financiero anual o graven presupuestos de años futuros...". El leasing de servidores en la nube plurianual excede el ejercicio fiscal corriente, requiriendo intervención y ordenanza aprobada por el cuerpo deliberativo. (📖 Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

5. Respuesta Correcta: c

- Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 64°** (Licencia por Nacimiento de Hijo): Establece la licencia para los progenitores no gestantes con goce íntegro de haberes por el nacimiento de hijo/a. En el ámbito municipal de General Pueyrredón, esta fue extendida a **quince (15) días corridos** por decreto y convenio colectivo local. (📖 Verificar en texto oficial de Ley 14656 - Art. 64° y reglamentaciones locales MGP)

6. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Decretos MGP de despapelización e implementación del Domicilio Electrónico Constituido (en consonancia con el Código Civil y Comercial y la Ordenanza 26348). Las notificaciones dirigidas al buzón electrónico oficial del administrado surten efectos legales idénticos a las notificaciones físicas por cédula, y se consideran firmes a partir de su acceso en el sistema o de forma ficta al día hábil siguiente de su alojamiento digital. (📖 Verificar en texto oficial de Decretos MGP de despapelización y Ordenanza 26348)

7. Respuesta Correcta: b

- Fundamento Normativo:** Decreto MGP 966/19 (Manual de Redacción), **Capítulo I (Prescripciones Generales), Sección Definiciones, Punto 14°**: La **Providencia** se define como el "Escrito que impulsa trámites, da vista o traslados y solicita medida en los expedientes". Es el documento por excelencia utilizado para el impulso procesal y trámite ordinario de expedientes. (📖 Verificar en texto oficial de Decreto MGP 966/19)

8. Respuesta Correcta: c

- Fundamento Normativo:** Reglamento contable de la RAFAM y Ley de Compras de la LOM. El diseño y redacción del Pliego Técnico (especificaciones de hardware, software, ancho de banda o requerimientos de sistemas) es de responsabilidad exclusiva del área técnica usuaria (Jefe de Departamento / Especialista en TIC), siendo la Dirección de Compras la encargada únicamente de anexar las

cláusulas legales, administrativas e impositivas (Pliego de Bases y Condiciones Generales). (📄 Verificar en texto oficial de RAFAM y Reglamento de Compras LOM)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 56°:** Corresponde al Honorable Concejo Deliberante (HCD) autorizar las concesiones de uso y explotación de servicios o bienes públicos del ejido municipal. Las redes de fibra óptica e infraestructura de telecomunicaciones forman parte de los bienes públicos de la comuna, por lo que su concesión comercial requiere de una ordenanza específica sancionada por el HCD. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 89°:** Establece que para la atención de personas que integren el mismo grupo familiar que padezcan una enfermedad que les impida valerse por sus propios medios, "se concederá al trabajador licencia con goce íntegro de haberes, hasta un máximo de veinte (20) días por año calendario" (pudiendo extenderse a 25 días en caso de hijos con enfermedades crónicas o discapacidad). (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656 - Art. 89°)

Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Accidente Laboral y Cobertura:

- **Configuración: Sí, configura un accidente laboral.** El agente sufrió una descarga eléctrica en ocasión de realizar sus tareas asignadas (soporte e instalación física de red) dentro del establecimiento de la Municipalidad (lugar de trabajo) y durante el horario laboral.
- **Norma Nacional:** Se rige bajo la **Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557** (y modificatorias), la cual garantiza al agente afectado la cobertura médica total de urgencia, traslados, medicamentos, cirugías (prestaciones en especie) y el pago de su salario durante su convalecencia (prestaciones dinerarias por ILT) a través de la ART.

2. Obligaciones Omitidas de Higiene y Seguridad (Ley 19587, Artículo 9°)

- **Incumplimiento de Deberes Preventivos del Empleador (Artículo 9° de la Ley 19587):**
 1. **Falta de mantenimiento de equipos y ambientes de trabajo (Inciso a):** Omitió mantener las instalaciones del Data Center (conexión a tierra de los racks) y los materiales de trabajo (cables de alimentación) en óptimas condiciones de seguridad.
 2. **Falta de medidas de protección frente a riesgos eléctricos (Inciso b):** No se adoptaron los dispositivos mínimos de protección activa contra descargas (como disyuntores diferenciales en el tablero de distribución de la sala de servidores).
 3. **Falta de provisión y exigencia de uso de Equipos de Protección Personal (EPP) (Inciso f):** Se omitió proveer al personal de soporte técnico expuesto a tareas de montaje eléctrico de los elementos aislantes de protección necesarios (calzado de seguridad dieléctrico, guantes aislados y herramientas manuales con recubrimiento aislante homologado).
- **Acciones Preventivas a Adoptar por el Jefe de Sistemas:**
 1. **Suspensión del servicio de riesgo:** Ordenar de forma inmediata que el personal se abstenga de operar o manipular componentes del Data Center que no estén debidamente desenergizados hasta que se reparen las fallas de infraestructura.
 2. **Notificación de Urgencia:** Remitir un informe formal de seguridad por sistema GDE al área de mantenimiento eléctrico o servicios generales de la municipalidad solicitando la instalación de disyuntores, puesta a tierra certificada y provisión de elementos dieléctricos de protección para el equipo de soporte.

Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento Disciplinario y Medida Preventiva (Ley 14656, Artículos 105° y 108°)

- **Procedimiento Obligatorio:** Al ser una falta calificada como grave (utilizar recursos informáticos del Estado para enriquecimiento personal de minería de criptomonedas, afectando la estabilidad del portal web), el castigo superará los 10 días de suspensión o implicará cesantía. Por lo tanto, **es obligatorio tramitar un Sumario Administrativo previo** (Artículo 108° de la Ley 14656).
- **Medida Preventiva Jerárquica:** El Jefe de Departamento debe solicitar de inmediato el **bloqueo físico y lógico del perfil de accesos informáticos (usuarios de red, VPN, credenciales SSH/RDP) del agente F.M.** y suspender provisionalmente sus permisos sobre servidores municipales. Adicionalmente, debe proponer en la elevación la **suspensión preventiva del agente** sin goce de haberes (o con haberes según defina el sumario) por un término de hasta 60 días para evitar sabotajes en la base de datos municipal durante la investigación.

2. Redacción de la Disposición de Elevación

[Fecha del día]

VISTO: el informe de auditoría de red elaborado por la Dirección General de TIC referente al uso no autorizado de la infraestructura virtual y servidores municipales por parte del agente F.M., Legajo N° 66.666; y

CONSIDERANDO:

- Que las auditorías técnicas demostraron que el agente F.M. instaló y ejecutó de manera sistemática código de minería de criptomonedas en beneficio económico privado.
- Que este accionar alteró el rendimiento de las plataformas de trámites municipales y afectó el ancho de banda de la red de la comuna.
- Que el agente F.M. admitió por escrito el desempeño de la conducta descripta.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Que esto configura una infracción grave a las obligaciones de prestar el servicio con eficiencia y no utilizar bienes del Estado para fines privados.
- Que dada la gravedad de la falta y la naturaleza de la sanción expulsiva (cesantía) que pudiere corresponder, resulta obligatorio promover la sustanciación de un sumario administrativo previo.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones de control y supervisión y conforme al artículo 108 de la Ley 14656,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1°.- Elevar formalmente el informe de auditoría informática y el reconocimiento de hechos ante la Dirección de Personal, solicitando la instrucción del Sumario Administrativo previo al Agente F.M., Legajo N° 66.666, de conformidad con la Ley N° 14656.

Artículo 2°.- Disponer el bloqueo inmediato y preventivo de todos los perfiles de acceso lógico e ingreso físico del agente F.M. a la infraestructura de servidores municipales, y proponer su suspensión preventiva de conformidad con el artículo 112 de la Ley 14656.

Artículo 3°.- Notifique en los términos que establece el Artículo 62° de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes.

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género e Identidad de Género**1. Procedimiento Técnico y Legal conforme a la Ley 26743:**

Como Jefe de Departamento de Sistemas de Software, debes **dar curso inmediato, favorable y con carácter prioritario** a la solicitud de la agente.

- **Fundamento de Trato Digno:** De acuerdo al **Artículo 12° de la Ley Nacional de Identidad de Género N° 26743**: "*Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su acta de nacimiento. A su sola solicitud, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamamiento y cualquier otra gestión en los ámbitos públicos y privados...*".
- **Acciones a adoptar:** Debes instruir al administrador de redes y correo para modificar su cuenta institucional a `juana.perez@mardelplata.gov.ar`, adecuar el usuario de Active Directory, modificar su nombre en los relojes biométricos de fichada, credenciales físicas y listados internos del Departamento de Sistemas de Software.

2. Validez de exigir el DNI rectificado previo:

Es **absolutamente ilegal e inválido** exigir la presentación del DNI rectificado como condición previa para adecuar los sistemas internos.

- **Fundamento:** El mismo **Artículo 12° de la Ley 26743** establece explícitamente: **"...En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. A sola solicitud del interesado el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado... sin que sea necesaria la rectificación previa del documento nacional de identidad..."**. En los registros que mantengan el nombre legal por razones tributarias o contractuales estrictas, se debe utilizar un formato combinado (ej. Juana Pérez [Nombre autopercebido] / Iniciales y apellido legal), pero en toda la interacción diaria (correo, usuario, credenciales, trato verbal) debe figurar exclusivamente su nombre autopercebido.

Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Implantación, UML y Scrum)**1. Conversión Directa vs Conversión en Paralelo (Kendall & Kendall)**

- **Conversión Directa:** El sistema antiguo se detiene por completo y el nuevo sistema se activa e implanta de forma inmediata.
 - **Ventaja:** Es la estrategia de menor costo económico, requiere menos tiempo de transición y evita que los usuarios municipales deban duplicar tareas de carga de datos en dos sistemas diferentes.
 - **Desventaja:** Es una estrategia de alto riesgo. Si el nuevo software presenta fallos críticos en producción, no hay un sistema de respaldo activo de inmediato, pudiendo paralizar la atención al público.
- **Conversión en Paralelo:** Ambos sistemas (el antiguo y el nuevo) operan y procesan los datos reales de forma simultánea durante un período de tiempo definido.
 - **Ventaja:** Riesgo técnico mínimo. Si el nuevo sistema falla, la operación continúa normalmente en el antiguo. Permite realizar auditorías cruzadas de datos para verificar la exactitud del nuevo software.
 - **Desventaja:** Alto costo y sobrecarga del personal administrativo municipal, que debe registrar e introducir dos veces cada trámite y expediente, afectando la agilidad de la oficina.

( Kendall & Kendall, Cap. 18, págs. 535-540)

2. Diagrama de Transición de Estados en UML (Mesa de Soporte de TIC)

- **Propósito:** Modelar el comportamiento dinámico de una entidad u objeto a lo largo de su ciclo de vida, representando los diferentes estados que puede adoptar en respuesta a eventos o acciones del sistema.
- **Diseño de Estados y Transiciones de la entidad "Ticket de Soporte":**
 1. **Estado Inicial:** Repositorio en espera.
 2. **Estado: CREADO/ABIERTO:** El usuario municipal reporta la falla y se genera el ticket.
 - **Transición (Evento: Asignar Técnico de Soporte):** Pasa al estado **ASIGNADO / EN ANÁLISIS**.
 3. **Estado: EN ANÁLISIS:** El técnico revisa la PC o software.
 - **Transición (Evento: Iniciar Desarrollo de Parche/Reparación):** Pasa al estado **EN DESARROLLO / TRABAJO**.
 - **Transición (Evento: Requiere repuesto o espera de feedback del usuario):** Pasa al estado transitorio **EN ESPERA / BLOQUEADO**. Una vez recibido el insumo, retorna a **EN ANÁLISIS**.
 4. **Estado: EN DESARROLLO / EN TRABAJO:** Se codifica el parche o se cambia el hardware.
 - **Transición (Evento: Finalizar tareas y enviar a pruebas):** Pasa al estado **EN PRUEBAS / EN TESTING**.
 5. **Estado: EN PRUEBAS / EN TESTING:** El área de QA o el usuario verifica que el problema esté solucionado (UAT).
 - **Transición (Evento: Rechazo de solución):** Retorna a **EN DESARROLLO**.
 - **Transición (Evento: Solución Aprobada):** Pasa al estado **RESUELTO**.
 6. **Estado: RESUELTO:** El problema está subsanado temporalmente y notificado.
 - **Transición (Evento: Cierre formal automático o por usuario):** Pasa al estado final **CERRADO**.
 7. **Estado Final (CERRADO):** Fin del ciclo de vida del Ticket (no admite nuevas modificaciones).

( Kendall & Kendall, Cap. 10, pág. 310)

3. Definición de Terminado (DoD) y Reducción de Deuda Técnica (Scrum Manager)

La **Definición de Terminado (DoD)** es una lista de comprobación de criterios de calidad técnica obligatorios que debe cumplir cada incremento o historia de usuario del backlog para considerarse realmente finalizada y lista para producción (ej. "Revisión de código ejecutada", "Pruebas de integración aprobadas al 100%", "Sin vulnerabilidades de seguridad OWASP").

- **Evolución:** La DoD no es estática. A medida que el equipo de desarrollo de software madura y adopta mejores herramientas (ej. integración continua, testing automatizado), la DoD evoluciona haciéndose **más estricta y abarcativa**.
- **Reducción de la Deuda Técnica:** Al obligar al equipo a entregar software que cumpla con altos estándares de calidad antes de cerrar cada Sprint, se evita el "Gold Plating" inverso o deudas técnicas (código mal programado, sin tests o sin documentar que luego demanda costosas horas de refactorización y causa bugs en producción). Lo que se declara "Terminado" está listo y limpio en un 100%.

( Scrum Manager v2.6, págs. 21-25)

4. Desperdicios de Software (Muda) en el Municipio (Scrum Manager)

1. **Trabajo a medio hacer (Software parcialmente desarrollado):** Historias de usuario codificadas que quedan pendientes de testeo y no se despliegan al final del sprint. No aportan valor real y acumulan inventario técnico ocioso.
2. **Características extra (Gold Plating):** Programar funcionalidades o botones que el área usuaria de la Municipalidad no solicitó originalmente en el pliego o backlog. Incrementa la complejidad del código y del mantenimiento sin aportar valor de negocio.
3. **Procesamiento extra (Traspasos y Handoffs):** Pérdidas de información y retrasos que ocurren cuando una tarea pasa por demasiadas manos (ej. del Diseñador UX al Analista, del Analista al Desarrollador, del Desarrollador al Tester, de este al Administrador de Redes) debido a la falta de un equipo multidisciplinario integrado.
4. **Retrasos y Esperas:** Periodos en que los desarrolladores se encuentran inactivos esperando autorizaciones formales por expediente papel, despliegue de servidores por el área de infraestructura, o la validación del Product Owner.
5. **Defectos y Errores:** Errores de programación (bugs) que obligan a realizar retrabajo, corrigiendo líneas de código en producción que ya habían sido dadas por terminadas, consumiendo recursos del equipo de Sistemas.

(📖 Scrum Manager v2.6, págs. 71-72)

5. Resolución de Caso Práctico de Velocidad y Estimación (Scrum)

a) Determinación de la Velocidad Real del Sprint:

La velocidad real del equipo en este Sprint fue de **28 Puntos de Historia (SP)**.

- **Justificación Conceptual:** En el marco ágil de Scrum, **no se otorga crédito parcial** por tareas no terminadas al 100%. Dado que la Historia de Usuario E (de 2 SP) no cumplió con los criterios de la Definición de Terminado (DoD) al faltar el testing final el último día del Sprint, su puntaje no computa en la velocidad de este Sprint y la historia debe retornar al Product Backlog para su replanificación en el Sprint siguiente.

b) Proyección de Entregas (Backlog Restante):

- Velocidad promedio estable = 28 SP/Sprint
- Backlog Restante = 112 SP
- Duración del Sprint = 2 semanas

$$\text{Sprints necesarios} = \frac{\text{Backlog Restante}}{\text{Velocidad}} = \frac{112 \text{ SP}}{28 \text{ SP/Sprint}} = 4 \text{ Sprints}$$

- **Tiempo Estimado:** $4 \text{ Sprints} \times 2 \text{ semanas/Sprint} = 8 \text{ Semanas}$ de trabajo total restantes para la finalización del proyecto.

(📖 Scrum Manager v2.6, págs. 37-46)